RABBI BINYAMIN GOLDBERG

Hilchos Shabbos Shiur 20

Shiur

20

הלכות שבת · אורח חיים סימן רס״א

Mareh Makomos for this shiur

Siman 261 – Mechaber, Rama

Magen Avraham 1 – 13

Taz 1 – 2

Mishna Berura 1 – 31

Pri Megadim – Eshel Avraham 1 – 13, Mishbetzos Zahav 1 – 2

Rabbi Akiva Eiger 1 – 3

Biur Halacha ד״ה בין השמשות, ד״ה ואין מטבילין, ד״ה את הכלים, ד״ה ואין מדליקין, ד״ה ומערבין, ד״ה עירובי חצרות, ד״ה להדליק נר, ד״ה שעה או ב׳ קודם חשיכה, ד״ה י״א שצריך, ד״ה מתחלת השקיעה, ד״ה שהוא ג׳ מילין ורביע, ד״ה איזה זמן, ד״ה ושיעור זמן בה״ש, ד״ה קודם הלילה, ד״ה להקדים, ד״ה מפלג, ד״ה מי שאינו בקי, ד״ה אין מערבין

Gemora Shabbos 34a – 35b; Rosh Hashana 9a; Pesachim 94a

Rambam, Hilchos Shabbos 5:4, 24:10; Hilchos Shevisas Asor 1:6

© Rabbi Binyamin Goldberg
5787 · 2026

Bein Hashmashos and Tosefes Shabbos

Simon 261

Seif 1 סעיף א

BASIS OF THIS SEIF Bein hashmashos | Shevus | Amira l'akum

– Bein hashmashos is a doubt of day and night, so the rabbinic prohibitions of Shabbos apply to it (Mishna, Shabbos 34a; MB 1).
– Tithing and separating challah are forbidden because they are like repairing the produce, and immersing utensils because it looks like repairing the utensil (MA 2, 3; Taz 1; MB 4, 5).
– Lighting the candles is forbidden even for a mitzva, since it is a Torah-level doubt (MB 6). An eruv techumin is stricter than an eruv chatzeiros because the Rabbis supported it on verses (Taz 2; MB 7).
– They did not decree about a shevus at bein hashmashos for the need of a mitzva, and telling a non-Jew is a shevus (MB 13; see 342).

Melacha: Named: lighting the Shabbos candles – *Mav'ir* (מבעיר #37). It is forbidden at *bein hashmashos* even for the need of a mitzva, because it is a doubt in a Torah prohibition (MB 6).

Background *(general; not stated in the seif): Tithing, separating challah and immersing utensils are forbidden here because they look like repairing ("k'mesaken") – a rabbinic safeguard, not the melacha of Makeh b'patish (compare* מכה בפטיש *#38).*

What May Be Done at Bein Hashmashos

HALACHA 261:1

The Mishna (Shabbos 34a) teaches: "At doubtful dark, doubtful not dark – one may not tithe certain produce, one may not immerse utensils, and one may not light the candles; but one may tithe *demai*, one may make an *eruv*, and one may bury hot food."

Bein hashmashos is a doubt of day and night, so the rabbinic prohibitions of Shabbos apply to it. If he is in doubt whether the time of *bein hashmashos* has even arrived, it is also forbidden (MA 1, Bach; MB 1). The **Biur Halacha** (ד"ה בין השמשות) explains why this is not a double doubt that would permit: a doubt arising from lack of knowledge does not enter the category of doubt at all; *bein hashmashos* itself is different, since it is a doubt for the whole world. He adds that in any case both doubts are "one name" – doubtful day, doubtful night.

The Forbidden Acts

Tithing **3)–4)** is forbidden because it is like repairing the produce (MA 2; Taz 1, Rashi), and this includes even the rabbinic tithe of fruits (MB 3). The same applies to separating challah, even outside the Land. The Mishna Berura explains that challah outside the Land is actually stricter than tithing. With tithing, if he has nothing to eat on Shabbos it becomes a need of a mitzva, and a *shevus* for a mitzva is permitted at *bein hashmashos*; but challah of outside the Land may be eaten first and separated afterwards from what is left over, so there is never such a need. Therefore, when Shabbos falls on Erev Pesach and he did not separate challah from the matza, he may separate at *bein hashmashos*, since one cannot eat and leave over a piece of every matza; and the same with the chametz bread for Shabbos morning (MB 4).

Immersing utensils **5)** looks like repairing a utensil, since the immersion makes it usable (MA 3; MB 5). The Mechaber copied the Mishna's language even though immersing utensils from impurity is not practiced today, because there is a practical difference for new utensils bought from a non-Jew, according to those who forbid immersing them on Shabbos (323:7) – they are likewise forbidden at *bein hashmashos*. But if he needs the utensil for

Shabbos and has no other, he may immerse at *bein hashmashos* and recite the blessing (MB 5). The **Taz** (1) notes an alternative remedy: giving it to a non-Jew as a gift (Yoreh De'ah 120:16); and he adds that in the Hagahos Maimoniyos it is permitted to immerse it on Shabbos itself by a device – drawing water in it for drinking. The **Biur Halacha** (ד"ה ואין מטבילין) records the Shaagas Aryeh's inclination to be stringent with metal utensils even at *bein hashmashos*, and notes that the other Acharonim do not make that distinction.

Lighting the candles **6)** is the one item here that is a Torah-level doubt, so it is forbidden even for the need of a mitzva. Even after the fact, if he lit or did another melacha at *bein hashmashos*, it is forbidden to benefit from it, just as with a melacha done on Shabbos itself even unintentionally (MB 6, Pri Megadim). The **Biur Halacha** (ד"ה ואין מדליקין) is more lenient in practice: where the time falls within the range disputed among the poskim, one may after the fact benefit from it, comparable to the Magen Avraham's ruling about immersing new utensils (323:11).

An *eruv techumin* **7)** is more stringent than an *eruv chatzeiros* because the Rabbis supported it on verses (Taz 2, from the Gemara's resolution). The Olas Shabbos holds it is forbidden even for a mitzva; the Levush is lenient for a mitzva (MB 7). The Mishna Berura adds that after the fact the *eruv* is valid (MB 8; 415). The Magen Avraham (4) gives a further reason: it is acquiring a dwelling.

What Is Permitted

Demai **9)** may be tithed because most *amei haaretz* do tithe, so it is not called repairing (MB 9). Burying **10)** is permitted in something that does not add heat, as explained at the beginning of 257 (MA 5; MB 10). For everything else that is rabbinically forbidden, the law of *bein hashmashos* is like Shabbos itself, unless it is for a mitzva or another pressing need (MA 5; MB 10; 342).

An *eruv chatzeiros* **11)** is permitted, and he may even recite the blessing – though initially he should not delay it until *bein hashmashos* (MB 11; MA, 260:3). The **Biur Halacha** (ד"ה עירובי חצרות) establishes that this is permitted even for an optional matter, since every *eruv chatzeiros* is in the category of a mitzva (366:13); the Kesef Mishneh holds rather that it was permitted because he is "busy and pressed." He adds that where he is in doubt about the time itself – whether it is *bein hashmashos* or already night – he should not recite the blessing. He also notes (ד"ה ומערבין) that an *eruv tavshilin* may likewise be set up then (Eliya Rabba in the name of the Mordechai).

Telling a Non-Jew

Telling a non-Jew **13)** is itself a *shevus*, and they did not decree about a *shevus* at *bein hashmashos* for the need of a mitzva (MB 13; 342). The Mishna Berura notes that the Mechaber follows his own view (307:5) that on Shabbos itself a Torah-level melacha through a non-Jew is forbidden even for Shabbos (MB 14). "For the need of a mitzva" **15)** includes a mitzva that is not for Shabbos (MB 15).

"Busy and pressed" **16)** is explained by the Maharshal (responsum 46), quoted at length by the Magen Avraham (6) and the Mishna Berura: anything which, if not done, would distress him on Shabbos, may be done through a non-Jew at *bein hashmashos*. "But my heart strikes me to be stringent" if he has no need of it on Shabbos at all but only for a weekday. For a great loss or a great need, however, *shevusin* are permitted at *bein hashmashos*, and especially the *shevus* of telling a non-Jew, which involves no action. From this he rules that one may tell a non-Jew at *bein hashmashos* to light a *yahrtzeit* candle, "since people are careful about it, we consider it like a great need" (Taz 2; MA 6; MB 16). The **Biur Halacha** (ד"ה להדליק נר) adds that one should not be stringent at *bein hashmashos* where he is distressed, since that is included in "busy and pressed about it."

The Magen Avraham (6) also warns that some *shevusin* are forbidden even at *bein hashmashos* (409:3, 414:3), and that if he has nothing to eat on Shabbos or no utensils, immersing at *bein hashmashos* is permitted.

One Who Accepted Shabbos Early

The Rama permits one who accepted Shabbos an hour or two early **17)** to tell a non-Jew to light **18)**. The **Magen Avraham** (7) explains why this needs its own leniency. One might have thought it obvious, since had he wished he would not have accepted Shabbos (263) – but that applies to an individual; where the congregation accepted Shabbos, it takes effect on him against his will, which is worse than *bein hashmashos* (seif 4). Therefore the Mahari Weil needed a different reason: while it is still broad daylight, there are certainly places that have not yet accepted Shabbos, and "it is enough for us that through the acceptance we ourselves rest from melacha" (MA 7; MB 18).

Hence the Magen Avraham's limit, which the Mishna Berura codifies: specifically an hour or two **17)**. Half an hour before dark, when all the places of the Jewish people may already have accepted Shabbos, is more stringent, and even telling a non-Jew is forbidden – though for the need of a mitzva it is permitted, since regarding telling a non-Jew we are not more stringent than at *bein hashmashos* (MA 7; MB 17). The **Biur Halacha** (ד"ה שעה או ב') raises a difficulty: two hours before dark is before *plag haMincha*, when the acceptance is worthless and he could light himself; perhaps the Mahari Weil holds like the Bach cited below. The Mishna Berura adds that an individual who accepted Shabbos may even tell a fellow Jew to do melacha for him (MB 18; 263:17).

Rabbi Akiva Eiger discusses how many candles may be lit this way. The Magen Avraham (263:11) writes that "one candle suffices"; Rabbi Akiva Eiger argues that this refers to after dark, whereas at *bein hashmashos* it was permitted even to light more, since the essential point is the need of Shabbos – and especially two candles, corresponding to *Zachor* and *Shamor*, which people are careful about, like a *yahrtzeit* candle.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

זמן הדלקת נרות לשבת. ובו ד סעיפים

ספק חשיכה, והיא בין השמשות, (היינו כדי שיעור הלוך ג' רבעי מיל אחר שקיעת החמה (טור בסי' רצ"ג וכדלקמן ס"ס ב') [ושיעור מיל הוא שליש שעה פחות חלק ל'] אין מעשרים את הודאי ואין מטבילין את הכלים ואין מדליקין את הנרות ואין מערבין עירובין תחומין (וע"ל סי' תט"ו ס"ב) אבל מעשרין את הדמאי וטומנין את החמין ומערבין עירובי חצרות (וע"ל סי' שצ"ג) ומות' לומר לעכו"ם, בין השמשות, להדליק נר לצורך שבת; וכן לומר לו לעשות כל מלאכה שהיא לצורך מצוה או שהוא טרוד ונחפז עליה:

הגה וכן מי שקבל עליו שבת שעה או ב' קודם חשיכה יכול לומר להדליק הנר ושאר דברים שצריך [מהרי"ו סי' קי"ו וע"ל סי' שמ"ב]:

---

1 At doubtful dark, which is bein hashmashos 1)[1], one may not tithe 3) certain produce 4), one may not immerse utensils 5), one may not light the candles 6), and one may not make an eruv techumin 7) (and see above siman 415:2 8)). But one may tithe demai 9), one may bury hot food 10), and one may make an eruv chatzeiros 11) (and see above siman 393 12)). And it is permitted to tell a non-Jew 13) at bein hashmashos 14) to light a candle for the need of Shabbos; and likewise to tell him to do any melacha that is for the need of a mitzva 15), or that he is busy and pressed about 16).

---

[1] The Shulchan Aruch explains: "that is, the measure of walking three quarters of a *mil* after sunset **2)** (Tur in siman 293, and as below at the end of seif 2); and the measure of a *mil* is a third of an hour less a thirtieth."

RAMA *And likewise one who accepted Shabbos upon himself an hour or two* **17)** *before dark may tell [a non-Jew] to light the candle* **18)** *and [to do] the other things he needs* [Mahari Weil siman 116; and see above siman 342].

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

Bein hashmashos **בין השמשות, (היינו כדי שיעור הלוך ג' רבעי**

MAGEN AVRAHAM 1 **מגן אברהם (א)**

בין השמשות. ואם נסתפק אם היא ב"ה אסור (ב"ח):

Bein hashmashos. And if he is in doubt whether it is *bein hashmashos*, it is forbidden (Bach).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 1 on Magen Avraham 1 **פרי מגדים – אשל אברהם (א)**

בין השמשות עמ"א ב"ח מפירש"י שם כגו"ן ביה"ש ומלת כגון כמו כגוו"ן כעין מראה ביה"ש (עיין פסחים יו"ד א' בתוספות ספק על ובדק ומהרש"ל ומהרש"א מלת כגו"ן ובחדושינו שם הארכנו) וראיה שהביא מהא דאמר ליה רבה לאריסיה והתם הדלקת הנר הוי ד"ת ומ"מ הנך רואה דאפי' באיסור דרבנן לא הוה ס"ס דספק חסרון חכמה אין נכנס כלל בגדר הספק ואסור לעשר באין צורך שבת כ"כ וא"ה באות ו' וח' וט' יבואר בזה:

Bein hashmashos – on the Magen Avraham. The Bach, from Rashi's explanation there, *"k'gon bein hashmashos"*; and the word *k'gon* is like *k'gavan*, like the appearance of *bein hashmashos* (see Pesachim 10a in Tosfos, "a doubt about [impurity] and he checked", and the Maharshal and Maharsha on the word *k'gon*; and in our novellae there we elaborated). And the proof he brought from what Rabba said to his tenant – and there lighting the candle is Torah law. Nevertheless, you see that even with a rabbinic prohibition it is not a double doubt, for a doubt from lack of knowledge does not enter into the category of a doubt at all; and it is forbidden to tithe when there is no need for Shabbos so much. With Hashem's help it will be explained in paragraphs 6, 8 and 9.

One may not tithe certain produce **אין מעשרים את הודאי ואין מטבילין את הכלים**

MAGEN AVRAHAM 2 **מגן אברהם (ב)**

אין מעשרין. דה"ל כמתקן וה"ה דאסו' להפריש חלה וכ"מ ססי' ר"ס ועסי' תק"ו:

One may not tithe. For it is like repairing [the produce]. And the same applies that it is forbidden to separate challah; and so it is implied at the end of siman 260. And see siman 506.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 2 on Magen Avraham 2 **פרי מגדים – אשל אברהם (ב)**

אין עמ"א אפי' מעשר דרבנן כמ"ש בט"ז א' ומ"ש שכ"מ סס' ר"ס אות ג' דהמחבר השמיט עירבתם (כמ"ש שם וט"ז כאן א' וכ"ה בלבוש וש"ע נ"ן לית תיבת עירבתם דתחומין אין מצוי עתה כמ"ש הב"י והב"ח וחצירות שרי ביה"ש אף לכתחילה להמחבר וכ"מ בתוס' גיטין ו"ו ב' ד"ה עירבתם) אלמא חלה אסור בי"ש

One may not – on the Magen Avraham. Even a rabbinic tithe, as written in Taz 1. And what he wrote, that so it is implied at the end of siman 260, paragraph 3 – that the Mechaber omitted "Have you made an *eruv*" (as written there, and Taz here paragraph 1; and so it is in the Levush, and in the ן"נ's Shulchan Aruch the word "Have you made an *eruv*" is absent, since *techumin* is not common now, as the Bais Yosef and the Bach wrote; and *chatzeiros* is permitted at *bein hashmashos* even initially according to the Mechaber, and so it is implied in Tosfos Gittin 6b (ד"ה עירבתם) – evidently challah is forbidden at *bein hashmashos*.

והראה לתק"ו אות ו"ח ח"ל למה נתיר בשבת אוכל ואחר כך מפריש וחלת א"י נמי אסור בשבת ו"ט כשנלושה מע"ט וה"ה שבת. וחלת א"י באין לו מה יאכל בשבת שרי וביה"ש דשבות מצוה לא גזרו ביה"ש וחלת ח"ל למה נתיר אוכל ואח"כ מפריש עא"ר אות ב' בשם ע"ש וא"כ שבת ע"פ דא"א מותר ביה"ש כה"ג וא"ה בתק"ו יבואר עוד:

And he referred to 506, paragraph 6 (ו"ח): "Why should we permit on Shabbos that he eats and afterwards separates? And challah of the Land of Israel is also forbidden on Shabbos and Yom Tov when it was kneaded on Erev Yom Tov, and the same on Shabbos." And challah of the Land of Israel, where he has nothing to eat on Shabbos, is permitted; and at *bein hashmashos*, a *shevus* for a mitzva they did not decree at *bein hashmashos*. And challah of outside the Land – why should we permit? He eats and afterwards separates; see Eliya Rabba paragraph 2 in the name of the Olas Shabbos. And if so, [when] Shabbos [falls on] Erev Pesach, where it is impossible, it is permitted at *bein hashmashos* in such a case. With Hashem's help it will be explained further in 506.

MAGEN AVRAHAM 3 **מגן אברהם (ג)**

ואין מטבילין. דמתקן מנא הוא:

And one may not immerse. For it is repairing a utensil.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 3 on Magen Avraham 3 **פרי מגדים – אשל אברהם (ג)**

ואין מטבילין עמ"א לא הבינותי זה דזה טעמא דרבא ביצה ח"י א' וא"כ בשכ"ג ס"ז דמתיר טבילת כלים חדשים כדיעה א' בסתם למה וכ"ת טבילת כ"ח דרבנן כמ"ש הט"ז ומ"א אות ה' וי"א זה להר"מ פט"ו ממ"א כמ"ש המ"מ פ"ד מי"ט הי"ח אבל לדידן טבילת כ"ח ד"ת והעד בי"ד ק"ך בט"ז אות י"ז וא"ה בה' פסח יבואר זה בתנ"א ותנ"ב

And one may not immerse – on the Magen Avraham. I did not understand this, for this is Rava's reason in Beitza 18a. If so, in 323:7, where he permits immersing new utensils like the first view without qualification – why? And if you say that immersing new utensils is rabbinic, as the Taz wrote and the Magen Avraham paragraph 5 – and some say this is according to the Rambam, perek 15 of hilchos Maachalos Asuros, as the Maggid Mishneh wrote in perek 4 of hilchos Yom Tov, halacha 18 – but for us immersing new utensils is Torah law, and the proof is in Yoreh De'ah 120 in the Taz paragraph 17; with Hashem's help it will be explained in the laws of Pesach, in 451 and 452.

ואיך שיהיה כאן מיירי בכלים מטומאתן ואין נוהג עתה ויותר יש לומר טעמא שמא ישהה ואי"ה בשכ"ג יבואר עוד. וע"י הערמה מותר ואם הוא סכין ומלוכלך מותר להטביל שידיח הסכין הוי נמי הערמה ושרי. וי"ל לדינא כ"כ כבסי' שכ"ג ס"ז בהג"ה וכ"כ בד"מ שם דאסור להטביל כלים חדשים וכרבא דהוא בתרא וכדבעינן למימר שם אי"ה יע"ש:

And however it may be, here it deals with utensils [immersed] from their impurity, which is not practiced now. And it is better to say the reason is lest he delay; with Hashem's help it will be explained further in 323. And by means of a device it is permitted; and if it is a knife and it is dirty, it is permitted to immerse it – that he rinses the knife is also a device, and it is permitted. And one can say for the halacha so, as in siman 323:7 in the gloss; and so it is written in the Darchei Moshe there, that it is forbidden to immerse new utensils, like Rava, who is later; and as we will say there, with Hashem's help; see there.

TAZ 1 **ט"ז (א)**

אין מעשרין את הודאי. פירש"י שתיקון מעליא היא ואע"ג דשבות בעלמא היא ס"ל גזרו על שבות אף ב"ה וטבילת כלים הוה נמי שבות דנראה כמי שמתקן כלי

One may not tithe certain produce. Rashi explained that it is a real repair; and although it is a mere *shevus*, he holds that they decreed about a *shevus* even at *bein hashmashos*. And immersing utensils is also a *shevus*, since it looks like one who repairs a utensil.

וכתב ב"י דא"כ כיון דקי"ל בסימן שמ"ב דכל שבות לא גזרו עליו ב"ה א"כ מעשרין הודאי ב"ה אלא דהטור כתב שם דלא גזרו על השבות ב"ה היינו לצורך מצוה או שהיה טרוד וע"כ כ' כאן בסיפא דמותר לומ' לעכו"ם ב"ה להדליק נר לצורך שבת כו' ולפי זה דגם בטבילת כלי באם הוא צריך לו לשבת ואין לו אחר דיכול להטביל ב"ה אלא שיש היתר אחר דהיינו ליתנו לעכו"ם במתנה כמ"ש ביו"ד סימן ק"כ סט"ז א"כ לא נתיר השבות אפילו ב"ה:

And the Bais Yosef wrote that if so – since we hold in siman 342 that they did not decree about any *shevus* at *bein hashmashos* – then one should be able to tithe certain produce at *bein hashmashos*. But the Tur wrote there that "they did not decree about a *shevus* at *bein hashmashos*" means for the need of a mitzva, or where he was busy [and pressed]. Therefore he wrote here at the end that it is permitted to tell a non-Jew at *bein hashmashos* to light a candle for the need of Shabbos etc. And according to this, with immersing a utensil too, if he needs it for Shabbos and has no other, he may immerse it at *bein hashmashos* – except that there is another remedy, namely to give it to a non-Jew as a gift, as written in Yoreh De'ah siman 120:16; if so, we would not permit the *shevus* even at *bein hashmashos*.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 1 on Taz 1 **פרי מגדים – משבצות זהב (א)**

אין עט"ז רש"י שבת ל"ד א' וטבילת כלים באות ב' לטבול ע"י הערמה ואי"ה שם יבואר ועסי' שמ"ב וסי' שכ"ג מבואר ס"ז ב' תקנות האלו בש"ע והר"ב.

One may not – on the Taz. Rashi, Shabbos 34a. And immersing utensils, in paragraph 2, to immerse by means of a device; with Hashem's help it will be explained there. And see siman 342 and siman 323 – it is explained in seif 7, the two enactments, in the Shulchan Aruch and the Rav.

ועט"ז י"ד ק"ך אות י"ז וש"ך כ"ח א"כ באין העכו"ם רוצה ליקח במתנה י"ל טובל הכלי ע"י עכו"ם והוי שבות דשבות במקום מצוה עסי' ש"ז ס"ה מ"א וט"ז ד"ח וי"ל ביה"ש כ"ע מודים דכה"ג ודאי שרי אלא שי"ל משום ברכה טוב יותר שיטביל ישראל ויברך בשבות במקום מצוה

כה"ג משא"כ ע"י הערמה דאין מברך כמ"ש המ"א שכ"ג י"ג א"כ טוב יותר שיטביל עכו"ם אלא דבשבת גופא טוב ע"י הערמה וביה"ש טוב יטביל הוא בעצמו לצורך שבת דהוי מצוה ויברך נ"ל. ובאות ב' בשבת מיירי:

And see the Taz, Yoreh De'ah 120, paragraph 17, and the Shach 28. If so, where the non-Jew does not want to take it as a gift, one can say that he immerses the utensil through a non-Jew, and it is a *shevus* of a *shevus* in a place of a mitzva; see siman 307:5, the Magen Avraham and Taz 8. And one can say that at *bein hashmashos* all agree that in such a case it is certainly permitted – except that one can say that because of the blessing it is better that a Jew immerse it and recite the blessing, with a *shevus* in a place of a mitzva in such a case, unlike by means of a device, where he does not recite a blessing, as the Magen Avraham wrote in 323:13. If so, it is better that a non-Jew immerse it – except that on Shabbos itself it is better by means of a device, and at *bein hashmashos* it is better that he immerse it himself for the need of Shabbos, which is a mitzva, and recite the blessing. So it seems to me. And in paragraph 2 it deals with Shabbos.

ואין מדליקין את הנרות ואין מערבין עירובין תחומין

And one may not make an eruv

מגן אברהם (ד)

MAGEN AVRAHAM 4

ואין מערבין. דמקנא ביתא הוא כמ"ש סימן תקכ"ח:

And one may not make an eruv. For it is acquiring a dwelling, as written in siman 528.

פרי מגדים – אשל אברהם (ד)

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 4 on Magen Avraham 4

ואין מערבין עמ"א רש"י פירש דאסמכוה אקרא יע"ש וירא אף דאין מערבין אלא לדבר מצוה כבסימן תט"ו יע"ש מ"מ הואיל דאסמכוה אקרא אסור ובלבוש מבואר לדבר הרשות דוקא ובתק"ח למיקני ביתא בי"ט לא משא"כ עירובי חצירות ביטול רשות הוא וצ"ע:

And one may not make an eruv – on the Magen Avraham. Rashi explained that they supported it on a verse; see there. And it seems that even though one makes an *eruv* only for a matter of a mitzva, as in siman 415 (see there), nevertheless, since they supported it on a verse it is forbidden. And in the Levush it is explained [that it is] specifically for an optional matter. And in 508, acquiring a dwelling on Yom Tov – no; not so an *eruv chatzeiros*, which is a nullification of ownership. This needs study.

את הדמאי וטומנין את החמין ומערבין עירובי חצרות

And one may bury

מגן אברהם (ה)

MAGEN AVRAHAM 5

וטומנין. בדבר שאינו מוסיף הבל כמ"ש רסי' רנ"ז אבל לשאר דברים דין ב"ה כמו בשבת עצמה:

And one may bury. In something that does not add heat, as written at the beginning of siman 257. But for other matters, the law of *bein hashmashos* is like Shabbos itself.

פרי מגדים – אשל אברהם (ה)

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 5 on Magen Avraham 5

וטומנין עמ"א ברצ"ז ב' דסתם קדירות ביה"ש רותחות הן וליכא למיגזר שמא ירתיח כו' משמע לכל הדברים חוץ שבות דמצוה וחוץ ע"ח וטומנין באין מוסיף הבל ביה"ש

And one may bury – on the Magen Avraham. In 297 [297:2] paragraph 2: ordinary pots at *bein hashmashos* are boiling, and there is no reason to decree lest he bring it to a boil etc. It is implied [that the law of Shabbos applies] to all matters, except a *shevus* of a mitzva and except an *eruv chatzeiros*; and burying in something that does not add heat at *bein hashmashos*.

בשבת לענין מבשל ביה"ש בסי' שי"ח או עבר ושהה והטמין ביה"ש במוסיף הבל אסור התבשיל כמו בשבת עצמו ובסי' שי"ח אי"ה יבואר ועיין אות ח' וט' לענין תוספת שבת אי"ה יבואר שם. ועמ"ש בסימנים הקודמים ברנ"ג ורנ"ז ורצ"ט מז"ה. ועסי' רס"ג אות למ"ד:

On Shabbos, regarding cooking at *bein hashmashos*, in siman 318; or [if] he transgressed and left [food] or buried at *bein hashmashos* in something that adds heat, the food is forbidden as on Shabbos itself. And in siman 318, with Hashem's help, it will be explained; and see paragraphs 8 and 9. Regarding *tosefes Shabbos*, with Hashem's help it will be explained there. And see what is written in the preceding simanim, 253, 257 and 299, from my father's father. And see siman 263, paragraph 30.

ומערבין עירובי חצרות (וע"ל סי' שצ"ג) ומות' לומר

And one may make an eruv chatzeiros

ט"ז (ב)

TAZ 2

ומערבין עירובי חצירות. בגמרא פרכינן הא גופא קשיא אמרת ג' דברים צריך אדם לומר בתוך בתוך ע"ש עם חשיכה עם חשיכה אין ספק חשיכה לא פי' דלא יאמר אז ערבתם שאסור אז לערב והדר תנא ספק חשיכה מערב ומשנינן כאן בעירובי תחומין חמיר טפי דאסמכוהו רבנן אקראי כאן בעירובי חצירות

> **And one may make an eruv chatzeiros.** In the Gemara we ask: this itself is difficult. You said, "Three things a person must say in his house on Erev Shabbos at dark" – at dark, yes; at doubtful dark, no (meaning, he should not then say "Have you made an *eruv*", since it is then forbidden to make an *eruv*) – and then it taught, "at doubtful dark one may make an *eruv*"! And we answer: here [it deals] with an *eruv techumin*, which is more stringent, since the Rabbis supported it on verses; and here with an *eruv chatzeiros*.

וקשה דא"כ למה כתב הטור בסי' ר"ס דעם חשיכה מערבין ע"ח דהא היא מתניתין אוקמינא לה כאן בעירובי תחומין וי"ל דודאי לענין אזהרה לבני ביתו צריך להזכיר ע"ח עם חשיכה אע"ג דגם אח"כ בספק חשיכ' יוכל לערב ע"ח מ"מ כיון דבע"ת אסור אח"כ יזכיר גם ע"ח בעת ההיא נמצא דהא דמוקי לה בע"ת היינו לענין שאחר כך אסור אבל לענין אמירה לב"ב שוין הם דאין שייך לומר חילוק בזה דבעם חשיכה יזהיר על ע"ת ואח"כ יזהיר פעם אחרת על ע"ח דלא עשו שני זמנים לענין האמירה דודאי לכתחלה לא יסמוך עצמו על ספק חשיכה בענין ע"ח והא דלא זכר הטור בענין האמירה ע"ת לפי שאינו דבר קבוע שאינו מצוי לע"ת משא"כ ע"ח היו רגילים כ"א בכל ע"ש: **בהג"מ**

> And it is difficult: if so, why did the Tur write in siman 260 that "at dark" one makes an *eruv chatzeiros* – surely that Mishna was established as dealing with an *eruv techumin*? One can say that certainly regarding the warning to the members of his household, he must mention an *eruv chatzeiros* at dark. Although afterwards, at doubtful dark, he can still make an *eruv chatzeiros*, nevertheless, since an *eruv techumin* is forbidden afterwards, he mentions an *eruv chatzeiros* also at that time. It turns out that the establishing of it as an *eruv techumin* is regarding what is forbidden afterwards; but regarding the statement to the members of the household they are equal, for it does not make sense to distinguish in this – that at dark he should warn about an *eruv techumin*, and afterwards warn a second time about an *eruv chatzeiros* – for they did not make two times for the statement; and certainly, initially, he should not rely on doubtful dark regarding an *eruv chatzeiros*. And the reason the Tur did not mention an *eruv techumin* regarding the statement is that it is not a fixed matter, since an *eruv techumin* is not common; not so an *eruv chatzeiros*, which they were accustomed to [set up], each one every Erev Shabbos.

כתוב ע"ש הרי"ף דמותר להטביל בשבת כלי על ידי הערמה כגון ששואב מים כדי לשתות בו או לשאר צורך ומלאהו מים ע"כ.

> In the Hagahos Maimoniyos it is written in the name of the Rif that it is permitted to immerse a utensil on Shabbos by means of a device – such as that he draws water in it in order to drink from it or for another need, and fills it with water – end quote.

כתב רש"ל בתשוב' סי' מ"ו מי ששכח להדליק נר של יאר צייט מותר לומר לעכו"ם ב"ה שידליקנו:

> The Maharshal wrote in a responsum siman 46: one who forgot to light a *yahrtzeit* candle may tell a non-Jew at *bein hashmashos* to light it.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 2 on Taz 2 **פרי מגדים – משבצות זהב (ב)**

ומערבין עט"ז שם כפירש"י ועמ"א ר"ס אות ג' וכפי הנראה דגירסת הש"ע בר"ס עשרתם הפרשתם חלה הדליקו הנר וכ"ה בלבוש השמיט ערבתם וכ"ה בש"ע של הנ"ץ ומ"ש שם דהמחבר השמיט ערבתם דלא נהיגין בי' א"כ אמאי הזכיר עשרתם דלא נהיגין ביה א"ו דבא"י נוהגין בזמן הזה עכ"פ מדרבנן כמ"ש המחבר בי"ד של"א ס"ב יע"ש

> **And one may make an eruv – on the Taz.** There, as Rashi explained; and see the Magen Avraham 260, paragraph 3. And as it appears, the Shulchan Aruch's version at the beginning of siman 260 is "Have you tithed? Have you separated challah? Light the candle" – and so it is in the Levush, which omitted "Have you made an *eruv*", and so it is in the נ"ץ's Shulchan Aruch. And what he wrote there, that the Mechaber omitted "Have you made an *eruv*" because it is not practiced – if so, why did he mention "Have you tithed", which is not practiced? Evidently in the Land of Israel they do practice it in our time, at least rabbinically, as the Mechaber wrote in Yoreh De'ah 331:2; see there.

וכ"ת מדרבנן יש שהות ביה"ש כמו דמאי הא ליתא דשבת קובעת מדרבנן ואפ"ה אין מעשרין ביה"ש ושאני דמאי רוב מעשרין כו' וכלי וולד הטומאה אפשר בימי טומאתו עמ"א שכ"ג אות י"א (בפרישה כתב ספק חשיכה אין מעשרין ודאי ואין מטבילין ע"י עצמו הא ע"י עכו"ם שיפריש מעשר ויטביל שרי אפי' הדלקת הנר מותר ע"י עכו"ם כו' יע"ש וא"י מעשר ע"י עכו"ם לא מהני בי"ד של"א ס"ל ומ"ש תרומה או מעשר) והסכים למ"א המ"א ר"ס אות ג' דלכתחילה לא יסמוך עצמו בעירובי חצירות עד ביה"ש אלא אם שכח יכול לכתחילה לערב עירובי חצירות ביה"ש לא ע"ת וכ"כ הב"ח ברס"א ס"ג יע"ש ונתן תבלין לזה ג"כ דמסתמא בחד זמן נתנו חז"ל לשתיהם כא' ע"ח וע"ח שוב ראיתי דכוונתו להיפוך דודאי אז מותר לערב בפסק חשיכה יכול לסמוך לכתחילה ולהמתין עד ספק חשיכה אלא הואיל ע"ת א"א אלא עם חשיכה קבעו חז"ל לאמירה דע"ת ג"כ בזמן ההוא שלא ישכח אח"כ הואיל ומדכר חדא ולא אינך ומקשה שפיר בגמרא הא גופא קשיא ותיקן קושית הב"ח ברס"א ס"ג ועס"י שצ"ג בט"ז אות ד' ולשיטתיה כאן ושם ג"כ משמע דאף לכתחילה יכול להניח ביה"ש יע"ש וגם לתי' הב"ח ברס"א ס"ג מיתורא דמתני' נמי א"ש קושיית הט"ז שם ועתו"ש כאן ושצ"ג ולמ"ש א"ש. ומ"ש הט"ז ע"ת אין רגילין כ"כ עב"י וב"ח בפרט בדרין בין עכו"ם אין רגילין בע"ת ומש"ה השמיט המחבר בר"ס ג"כ ערבתם ע"ת וסובר ע"ח א"צ לומר עם חשיכה כמ"ש לעיל בזה:

> And if you say [that since it is] rabbinic there is time at *bein hashmashos*, like *demai* – this is not so, for Shabbos fixes [produce for tithing] rabbinically, and even so one may not tithe at *bein hashmashos*; and *demai* is different, since most do tithe etc. And a utensil [that is] an offspring of impurity – it is possible [to wait] until the days of its impurity [pass]; see Magen Avraham 323 paragraph 11. (In the Perisha it is written: at doubtful dark one may not tithe certain produce and one may not immerse by himself – but through a non-Jew, that he should separate the tithe and immerse, it is permitted; even lighting the candle is permitted through a non-Jew etc.; see there. And I do not know – a tithe through a non-Jew does not help, [see] Yoreh De'ah 331:30 and what is written [regarding] *teruma* or tithe.) And he agreed with what the Magen Avraham wrote in 260 paragraph 3, that initially one should not rely on *bein hashmashos* for an *eruv chatzeiros*; but if he forgot, he may initially make an *eruv chatzeiros* at *bein hashmashos* – not an *eruv techumin*.

בהג"מ כתב כו' עט"ז הגמ"י פכ"ג מה"ש אות ה' הביאו הר"ב לקמן שכ"ג ס"ז בהג"ה ומ"א י"ג בלא ברכה ולעיל כתבתי דביה"ש אפשר עדיף לטבול ע"י עכו"ם בלא ברכה דהוי שבות דשבות במקום מצוה ביה"ש אפשר לכ"ע לא גזרו. מ"ש בתשובת רש"ל ביא"ר צי"ט דנזהרים הרבה הוי כצורך גדול יע"ש הביאו מ"א אות וי"ו לא מטעם מצוה:

> **"In the Hagahos Maimoniyos it is written etc." – on the Taz.** The Hagahos Maimoniyos, perek 23 of hilchos Shabbos, paragraph 5; the Rav brought it below in 323:7 in the gloss, and the Magen Avraham 13, without a blessing. And above I wrote that at *bein hashmashos* it is possibly better to immerse through a non-Jew without a blessing, for it is a *shevus* of a *shevus* in a place of a mitzva; at *bein hashmashos* possibly all agree they did not decree. What is written in the Maharshal's responsum regarding a *yahrtzeit* candle, that people are very careful – it is like a great need; see there. The Magen Avraham brought it in paragraph 6, not for the reason of a mitzva.

בחדושינו שבת ל"ד א' כתבנו החילוק בין ע"ת לע"ח פירש"י הא אסמכיה אקרא וע"ח קיל טפי והנה מעשר וטבילת כלים יש לו שרש בד"ת מש"ה מחמירין ועיין מ"מ פ"ו מה"ע דאין לבוא לבית הספק יע"ש ומכאן משמע דאסמכתא דיעבד שרי ולא אמרינן ביה ספיקו לחומרא ומיהו יש חולקין שם ועיין מהרש"א ז"ל ריש ביצה וספיקה אסורה די"ל אסמכתא מוקצה מש"ה החמירו בספיקא וא"ה כשצ"ג ותט"ז יבואר זה וגם בפתיחה כוללת וכאן אין להאריך:

> **In our novellae on Shabbos 34a** we wrote the distinction between an *eruv techumin* and an *eruv chatzeiros*: Rashi explained that the one was supported on a verse, and an *eruv chatzeiros* is more lenient. Now, a tithe and immersing utensils have a root in Torah law, and therefore they are stringent. And see the Maggid Mishneh, perek 6 of hilchos Eruvin halacha 13, that one should not come into a situation of doubt; see there – and from here it is implied that with an *asmachta*, after the fact it is permitted, and we do not say about it that its doubt is stringent. However, there are those who disagree there; and see the Maharsha, of blessed memory, at the beginning of Beitza, that its doubt is forbidden – for one can say that *muktzeh* is an *asmachta*, and therefore they were stringent in its doubt. With Hashem's help it will be explained in 393 and 416, and also in the general introduction; here there is no need to elaborate.

שצ"ג) ומות' לומר לעכו"ם

And it is permitted to say

מגן אברהם (ו) MAGEN AVRAHAM 6

ומותר לומר. אבל לעשר ולהטביל לא הוה מצוה ועירובי חצירות הוי מצו' (מ"מ) ובכ"מ כ' דע"ח לא הוה מצו' אלא שהוא טרוד ונחפז עליה ע"כ וא"כ אם אין לו מה יאכל בשבת או שאין לו כלים מות' להטביל ב"ה

> **And it is permitted to say.** But to tithe and to immerse is not a mitzva; and an *eruv chatzeiros* is a mitzva (Maggid Mishneh). And in the Kesef Mishneh he wrote that an *eruv chatzeiros* is not a mitzva either, but that he is busy and pressed about it – end quote. If so, if he has nothing to eat on Shabbos, or has no utensils, it is permitted to immerse at *bein hashmashos*.

ומיהו יש שבותי' שאסורין גם ב"ה כמ"ש סימן ת"ט ס"ג וסימן תי"ד ס"ג וכת' רש"ל בתשובה רסי' מ"ו כל דבר שאם לא בא לידו היה מצטער עליה נמצא שהיה מצטער בשבת הוא דהתירו ועוד לבי נוקף להחמיר דאם הוא עסק גמור לצורך חול שא"צ לו כלל בשבת אסור אפי' מצטער עליה אבל לצורך גדול או בהפסד מרובה שרי שבות ובפרט שבות דאמירה לעכו"ם וכן מותר לומר לעכו"ם ב"ה להדליק נר ביום שמת בו אביו מאחר שהעולם נזהרין בו חשבי' ליה כלצורך גדול דאין חילוק בין צורך גדול להפסד מרובה עכ"ל:

> However, there are *shevusin* that are forbidden even at *bein hashmashos*, as written in siman 409:3 and siman 414:3. And the Maharshal wrote in a responsum, beginning of siman 46: anything that, if it did not come to his hand, he would be distressed about – it turns out that he would be distressed on Shabbos – that they permitted. "And further, my heart strikes me to be stringent: if it is a complete matter of business for a weekday need, which he does not need at all on Shabbos, it is forbidden even if he is distressed about it. But for a great need, or where there is a great loss, a *shevus* is permitted, and especially the *shevus* of telling a non-Jew. And likewise it is permitted to tell a non-Jew at *bein hashmashos* to light a candle on the day his father died, since people are careful about it we consider it like a great need – for there is no distinction between a great need and a great loss" – end quote.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 6 on Magen Avraham 6 **פרי מגדים – אשל אברהם (ו)**

ומותר עמ"א עסי' ר"ס אות ג' עכ"מ פכ"ד מה"ש הלכה יו"ד בשם הר"א בנו של הר"מ ז"ל ע"ח טרוד כו' ועדיין צ"ע. ועיין רש"י שבת ל"ד א' ע"ת אסמכוה הביאותיו לעיל:

And it is permitted – on the Magen Avraham. See siman 260, paragraph 3; see the Kesef Mishneh, perek 24 of hilchos Shabbos, halacha 10, in the name of Rabbi Avraham the son of the Rambam, of blessed memory: an *eruv chatzeiros*, [he is] busy etc.; and it still needs study. And see Rashi, Shabbos 34a: an *eruv techumin* – they supported it [on a verse]; I brought it above.

RABBI AKIVA EIGER **רבי עקיבא איגר**

סעיף א בין השמשות להדליק הנר לצורך שבת ומ"מ סגי בנר אחד ולא יותר מג"א סי' רס"ג סקי"א ואחר העיון נ"ל דברי המג"א שם קאי אמה שכ' מקודם ואם שכחה לברך עד שחשכה (ר"ל דלא הדליקה) יש לסמוך על מהר"ם (היינו דתאמר לנכרי להדליק והיא תברך) ועיין סי' רע"ו ס"ג (ר"ל דסמכי' על הפוסקים אמירה לנכרי בשבת אפילו מלאכה גמורה מותר לצורך מצוה) וע"ז כ' ומ"מ סגי בנר א' א"כ י"ל דהיינו בחשיכה דזה אין היתר כשיש נר א' אבל בה"ש י"ל דהותר אפי' להרבות נרות דהא עקרי צורך שבת ובפרט להדליק ב' נרות דהעולם נזהרים שלא לפחות מב' נרות א' נגד זכור וא' נגד שמור כדלקמן רסי' רס"ג י"ל דהוי כמו נר יא"צ במג"א סק"ו וכן יש לדקדק קצת דבמ"ש המג"א שם סי' רס"א סי"א על דברי מהר"ש ומיהו בה"ש ל"ג אשבות לא כ' עלה דאם יש נר א' סגי:

Seif 1: "at bein hashmashos... to light a candle for the need of Shabbos". And nevertheless one candle suffices and not more – Magen Avraham siman 263, s"k 11. And after examination it seems to me that the Magen Avraham's words there refer to what he wrote earlier: "and if she forgot to recite the blessing until it became dark" (meaning, that she did not light), "one may rely on the Maharam" (that is, that she should tell a non-Jew to light and she should recite the blessing), "and see siman 276:3" (meaning, that we rely on the poskim [who hold that] telling a non-Jew on Shabbos is permitted for the need of a mitzva, even an actual melacha). And on this he wrote, "and nevertheless one candle suffices."

If so, one can say that this is at dark, where there is no leniency when there is one candle; but at *bein hashmashos* one can say that it was permitted even to increase the candles, since the essentials are the need of Shabbos – and especially to light two candles, as people are careful not to have fewer than two candles, one corresponding to *Zachor* and one corresponding to *Shamor*, as below at the beginning of siman 263. One can say that it is like a *yahrtzeit* candle in the Magen Avraham s"k 6. And one may also infer somewhat that in what the Magen Avraham wrote there, siman 261, s"k 11, on the words of the Maharash – "however, at *bein hashmashos* they did not decree about a *shevus*" – he did not write on it that if there is one candle it suffices.

להדליק הנר ושאר דברים שצריך [מהרי"ו סי' קי"ו *To light a candle*

MAGEN AVRAHAM 7 **מגן אברהם (ז)**

להדליק נר . אפי' שלא במקום מצוה דכיון שעוד היום גדול בודאי יש מקומו' שעדיין לא קבלו עליהם שבת ודמי' להא דאמרינן אינהו מיכל אכלי לדידן מסתים לא סתים (שם) וא"ת הא בלא"ה שרי דאי בעי לא קבל שבת עליה כמ"ש ססי' רס"ג וי"ל דשאני התם דמיירי ביחיד המקבל עליו שבת אבל בצבור שקבלו עליהם שבת חל עליהם שבת בע"כ וגרע מב"ה כמ"ש ס"ד ולכן הוצרך מהרי"ו לטעם אחר

To light a candle. Even not in a place of a mitzva. For since it is still broad daylight, there are certainly places that have not yet accepted Shabbos upon themselves; and it is similar to what we say, "they are eating, [so] for us it is not sealed" (there). And if you say: even without this it is permitted, for if he wished he would not have accepted Shabbos upon himself, as written at the end of siman 263 – one can say that there it is different, for it deals with an individual who accepts Shabbos upon himself; but with a congregation that accepted Shabbos upon itself, Shabbos takes effect upon them against their will, and it is worse than *bein hashmashos*, as written in seif 4. Therefore the Mahari Weil needed another reason.

ומשמע מדבריו דאם הוא חצי שעה סמוך לחשיכה דאז אפשר דכל מקומות ישראל קבלו עליהם שבת אסור לומ' לעכו"ם ומיהו לצורך מצוה אפשר דשרי דלענין אמירה לא מחמרינן טפי מב"ה וכ"מ במהרי"ו שם וכ"כ רש"ל בתשובה:

And it is implied from his words that if it is half an hour before dark, when it is possible that all the places of the Jewish people have accepted Shabbos upon themselves, it is forbidden to tell a non-Jew. However, for the need of a mitzva it is possible that it is permitted, for regarding telling [a non-Jew] we are not more stringent than at *bein hashmashos*. And so it is implied in the Mahari Weil there, and so wrote the Maharshal in a responsum.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 7 on Magen Avraham 7 **פרי מגדים – אשל אברהם (ז)**

להדליק הנ"ר עמ"א בד"א הציון בטעות וצ"ל בהג"ה מי שקיבל שבת כו' ובאות י"ב לאחר קבלת שבת אין מערבין וטומנין לדבר מצוה דגרע מביה"ש אמירה לעכו"ם אפשר קיל ומותר לדבר מצוה ורס"ג אות למ"ד ורש"ל בתשובה מ"ו עיין אות וי"ו ביה"ש מסתמא קבלו כל ישראל שבת ועסי' שמ"ב במ"א צ"ע שבות ביה"ש במ"ש. ובסעיף ד' יבואר אי"ה משצ"ג ס"ב:

To light the candle – on the Magen Avraham. In the four letters [of the reference] the citation is in error, and it should read "in the gloss, 'one who accepted Shabbos' etc." And in paragraph 12: after accepting Shabbos one may not make an *eruv* or bury even for a matter of a mitzva, since it is worse than *bein hashmashos*; [but] telling a non-Jew is possibly more lenient, and it is permitted for a matter of a mitzva. And [see] 263 paragraph 30, and the Maharshal in a responsum 46; see paragraph 6. At *bein hashmashos*, presumably all Israel have accepted Shabbos; and see siman 342 in the Magen Avraham – this needs study, a *shevus* at *bein hashmashos* on *motzaei Shabbos*. And in seif 4 it will be explained, with Hashem's help, from 393:2.

RABBI AKIVA EIGER on Magen Avraham 7 **רבי עקיבא איגר**

מג"א ס"ק ז' להדליק הנר קאי על דברי הג"ה קודם חשכה יכול לו' להדליק:

Magen Avraham s"k 7: "to light the candle". It refers to the words of the gloss, "before dark he may say to light."

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 1 **משנה ברורה (א)**

בין השמשות – ואם נסתפק אם הגיע הזמן לבה"ש ג"כ אסור:

Bein hashmashos – And if he is in doubt whether the time of *bein hashmashos* has arrived, it is also forbidden.

MISHNA BERURA 2 **משנה ברורה (ב)**

אחר שקיעת החמה – היינו אחר סוף שקיעה דלדעת התוספות והשו"ע נמשך מתחילת השקיעה עד סופה יותר משלשה מילין וכדלקמן בס"ב ואח"כ מתחיל הזמן דבין השמשות ועיין לקמן במ"ב סק"כ:

After sunset – That is, after the end of the setting; for according to Tosfos and the Shulchan Aruch, from the beginning of the setting until its end extends more than three *mil*, as below in seif 2; and afterwards the time of *bein hashmashos* begins. And see below in the Mishna Berura, s"k 20.

MISHNA BERURA 3 **משנה ברורה (ג)**

אין מעשרין – אפילו במעשר פירות דהוי דרבנן:

One may not tithe – Even the tithe of fruits, which is rabbinic.

MISHNA BERURA 4 **משנה ברורה (ד)**

את הודאי – דה"ל כמתקן וה"ה שאסור להפריש חלה אף בחו"ל. וחמור חלת חו"ל יותר ממעשר דלענין מעשר אם אין לו מה יאכל בשבת תו הוי לצורך מצוה וקי"ל דלא גזרו על שבות בה"ש לצורך מצוה וכמו שפסק לקמיה ולענין חלה יש להחמיר בכל גווני שהרי חלת חו"ל יכול לאכול בלא הפרשת חלה ולשייר מעט עד אחר שבת ולהפריש מן המשויר

Certain produce – For it is like repairing. And the same applies that it is forbidden to separate challah, even outside the Land. And challah outside the Land is stricter than tithing: regarding tithing, if he has nothing to eat on Shabbos it is then for the need of a mitzva, and we hold that they did not decree about a *shevus* at *bein hashmashos* for the need of a mitzva, as he rules below; but regarding challah one should be stringent in every case, since challah of outside the Land may be eaten without separating challah, leaving over a little until after Shabbos and separating from what is left over.

ולכן כשחל שבת בע"פ ולא הפריש חלה מהמצה בע"ש מבעוד יום מותר להפריש אף בע"ש בין השמשות דא"א לאכול ולשייר חתיכה מכל מצה. וה"ה אם לא הפריש חלה מבעוד יום מהלחם חמץ שיאכל בבוקר בשבת:

Therefore, when Shabbos falls on Erev Pesach and he did not separate challah from the matza on Erev Shabbos while it was still day, it is permitted to separate even on Erev Shabbos at *bein hashmashos*, since it is impossible to eat and leave over a piece from every matza. And the same applies if he did not separate challah while it was still day from the chametz bread that he will eat on Shabbos morning.

MISHNA BERURA 5 **משנה ברורה (ה)**

ואין מטבילין וכו' – המחבר העתיק לשון המשנה [שבת ל"ד] אף שאין נוהג עתה דהמשנה איירי לענין להטביל כלים מטומאתן משום דנ"מ מזה לדידן לענין טבילת כלים חדשים הנקחין מן הא"י לדעת האוסרים להטבילן בשבת כדלקמן בסימן שכ"ג ס"ז דאסור נמי לדידהו להטבילן בין השמשות והטעם משום דנראה כמתקן את הכלי דע"י הטבילה מותר להשתמש בה אך אם הוא צריך לשבת ואין לו אחר יכול לטבול בין השמשות ולברך כדין:

And one may not immerse etc. – The Mechaber copied the language of the Mishna [Shabbos 34] even though it is not practiced now – for the Mishna deals with immersing utensils from their impurity – because there is a practical difference from it for us re-

garding immersing new utensils bought from a non-Jew, according to those who forbid immersing them on Shabbos, as below in siman 323:7: that according to them it is also forbidden to immerse them at *bein hashmashos*. And the reason is that it looks like repairing the utensil, for through the immersion it becomes permitted to use it. However, if he needs it for Shabbos and has no other, he may immerse at *bein hashmashos* and recite the blessing as is proper.

MISHNA BERURA 6 משנה ברורה (ו)

ואין מדליקין – בזה אסור אפילו לצורך מצוה שיתבטל עי"ז מסעודת שבת וכה"ג דספיקא דאורייתא הוא. ואפילו בדיעבד אם הדליק או שעשה שאר איזה מלאכה בין השמשות אסור ליהנות ממנה כמו אם היה עושה אותה בשבת גופא דאסור אפילו אם עשה אותה בשוגג וכמבואר בסימן שי"ח [פמ"ג ועיין בבה"ל]:

And one may not light – In this it is forbidden even for the need of a mitzva, [such as] that he will through this be prevented from the Shabbos meal and the like, since it is a Torah-level doubt. And even after the fact, if he lit or did some other melacha at *bein hashmashos*, it is forbidden to benefit from it, as if he had done it on Shabbos itself, which is forbidden even if he did it unintentionally, as explained in siman 318 [Pri Megadim; and see the Biur Halacha].

MISHNA BERURA 7 משנה ברורה (ז)

ואין מערבין ע"ת – דבגמרא יש סמך לע"ת מקרא וע"כ חמיר דאפילו לדבר מצוה אסור כ"כ העו"ש ובלבוש מיקל לדבר מצוה

And one may not make an eruv techumin – For in the Gemara there is a support for an *eruv techumin* from a verse, and therefore it is stringent, so that it is forbidden even for a matter of a mitzva. So wrote the Olas Shabbos; and in the Levush he is lenient for a matter of a mitzva.

[ושתי דעות האלו נמצאים בספר מאירי ע"ש שכותב דלדעה המתרת יהיה איירי הגמרא דאוסר לערב דוקא בדבר הרשות ובמערב ברגליו דבעלמא מותר אפילו לדבר הרשות [עיין בסימן תט"ו סק"ב במ"א] דבפת הא קי"ל דאפילו מבעוד יום אין מערבין אלא לדבר מצוה [וכמ"ש בסימן תט"ו ס"א] עכ"ל המאירי]:

[And these two views are found in the Sefer Meiri; see there, where he writes that according to the permitting view the Gemara that forbids making an *eruv* deals specifically with an optional matter, and with one who makes an *eruv* with his feet – for elsewhere it is permitted even for an optional matter (see siman 415, s"k 2 in the Magen Avraham); for with bread we hold that even while it is still day one makes an *eruv* only for a matter of a mitzva (as written in siman 415:1) – end of the Meiri's words.]

MISHNA BERURA 8 משנה ברורה (ח)

וע"ל סי' תט"ו – ר"ל דמבואר שם דבדיעבד עירובו עירוב וע"ש במ"א:

And see above siman 415 – Meaning, that it is explained there that after the fact his *eruv* is a valid *eruv*; and see there in the Magen Avraham.

MISHNA BERURA 9 משנה ברורה (ט)

את הדמאי – דרוב עמי הארץ מעשרין הן ולא מקרי תיקון:

Demai – For most *amei haaretz* do tithe, and it is not called repairing.

MISHNA BERURA 10 משנה ברורה (י)

וטומנין – בדבר שאינו מוסיף הבל כמ"ש בתחלת סימן רנ"ז עי"ש שמבואר כל פרטי הדין בטעמיהן. ולשאר דברים שאסור מדרבנן חוץ מאלו דקחשיב פה דין בה"ש כמו שבת עצמה אם לא שהוא לדבר מצוה או שאר דוחק וכמבואר לקמן בסימן שמ"ב עי"ש:

And one may bury – In something that does not add heat, as written at the beginning of siman 257; see there, where all the details of the law are explained with their reasons. And for other matters that are rabbinically forbidden, apart from these reckoned here, the law of *bein hashmashos* is like Shabbos itself – unless it is for a matter of a mitzva or another pressing need, as explained below in siman 342; see there.

MISHNA BERURA 11 משנה ברורה (יא)

ומערבין – ויכול ג"כ לברך ועיין בס"ד ובמה שכתבנו שם. ומ"מ לכתחלה יזהר שלא יאחר הע"ח עד בין השמשות [מ"א בסימן ר"ס סק"ג ע"ש]:

And one may make an eruv – And he may also recite the blessing; see seif 4 and what we wrote there. Nevertheless, initially he should be careful not to delay the *eruv chatzeiros* until *bein hashmashos* [Magen Avraham in siman 260, s"k 3; see there].

MISHNA BERURA 12 **משנה ברורה (יב)**

סימן שצ"ג – היינו דשיתופי מבואות יש לו דין עירובי חצירות ועוד פרטי דינים ע"ש:

Siman 393 – That is, that a *shituf mevo'os* has the law of an *eruv chatzeiros*; and there are further details of the law; see there.

MISHNA BERURA 13 **משנה ברורה (יג)**

לומר לא"י – דאמירה לא"י הוא בכלל שבות ולא גזרו על שבות בין השמשות לצורך מצוה וכדלקמן בסימן שמ"ב ע"ש:

To tell a non-Jew – For telling a non-Jew is in the category of a *shevus*, and they did not decree about a *shevus* at *bein hashmashos* for the need of a mitzva, as below in siman 342; see there.

MISHNA BERURA 14 **משנה ברורה (יד)**

בין השמשות – המחבר אזיל לשיטתו דסבירא ליה לקמן בסימן ש"ז ס"ה דבשבת גופא אסור ע"י א"י במלאכה דאוריית' אפי' אם הוא לצורך שבת וע' לקמן בסימן רע"ו ס"ב בהגה"ה:

Bein hashmashos – The Mechaber follows his own approach, for he holds below in siman 307:5 that on Shabbos itself it is forbidden [to have] a Torah-level melacha [done] through a non-Jew, even if it is for the need of Shabbos. And see below in siman 276:2 in the gloss.

MISHNA BERURA 15 **משנה ברורה (טו)**

לצורך מצוה – אף שאיננה בשביל שבת וכדלקמן בסימן שמ"ב ע"ש ובמ"ב:

For the need of a mitzva – Even though it is not for Shabbos, as below in siman 342; see there and in the Mishna Berura.

MISHNA BERURA 16 **משנה ברורה (טז)**

ונחפז עליה – כתב רש"ל היינו כל דבר שאם לא יהיה נעשה הוא מצטער בשבת שרי לעשות ע"י הא"י בין השמשות אבל לבי נוקף להחמיר אם אין לו בהן שום צורך בשבת רק לצורך חול אך אם הוא הפסד מרובה או לצורך גדול שרי שבותין בבה"ש ובפרט שבות דאמירה לא"י דלית ביה מעשה וע"כ מותר לומר לא"י בין השמשות להדליק נר יא"צ מאחר שהעולם נזהרין בו חשבינן כלצורך גדול עכ"ל בקיצור:

And he is pressed about it – The Maharshal wrote: that is, anything which, if it is not done, he will be distressed about on Shabbos, it is permitted to do through the non-Jew at *bein hashmashos*. "But my heart strikes me to be stringent if he has no need for them on Shabbos but only for a weekday. However, if it is a great loss or for a great need, *shevusin* are permitted at *bein hashmashos*, and especially the *shevus* of telling a non-Jew, which has no action. Therefore it is permitted to tell a non-Jew at *bein hashmashos* to light a *yahrtzeit* candle, since people are careful about it, we consider it like a great need" – end of his words, in brief.

MISHNA BERURA 17 **משנה ברורה (יז)**

שעה או ב' – דוקא שעה או ב' אבל חצי שעה סמוך לחשיכה דאז אפשר דבכל מקומות ישראל קבלו עליהן השבת חמירא טפי ואסור אפילו לומר לא"י שיעשה מלאכה מיהו לצורך מצוה שרי. ואפילו לפי מה שפוסק המחבר לקמן בס"ד דאחר קבלת שבת אסור לעבור אפילו על שבות במקום מצוה מ"מ לענין אמירה לא"י לא מחמרינן טפי מבין השמשות:

An hour or two – Specifically an hour or two; but half an hour before dark, when it is possible that in all the places of the Jewish people they have accepted Shabbos upon themselves, is more stringent, and it is forbidden even to tell a non-Jew to do a melacha. However, for the need of a mitzva it is permitted. And even according to what the Mechaber rules below in seif 4 – that after accepting Shabbos it is forbidden to transgress even a *shevus* in a place of a mitzva – nevertheless, regarding telling a non-Jew we are not more stringent than at *bein hashmashos*.

MISHNA BERURA 18 **משנה ברורה (יח)**

לומר לא"י להדליק – אפילו שלא במקום מצוה דכיון שעוד היום גדול בודאי יש מקומות שעדיין לא קבלו עליהן שבת ועושין בעצמן מלאכה די לנו במה שע"י הקבלה נשבות בעצמנו ממלאכה.

To tell a non-Jew to light – Even not in a place of a mitzva. For since it is still broad daylight, there are certainly places that have not yet accepted Shabbos upon themselves and are doing melacha themselves; it is enough for us that through the acceptance we ourselves rest from melacha.

ודע דבענינו איירינן שהצבור שבעירו קבלו עליהן השבת וחל קדושת שבת בע"כ אפילו אם אחד לא ירצה לקבל וע"כ כתב לומר לא"י וכו' ומטעם הנ"ל אבל ביחיד שקבל עליו השבת מותר אפילו לומר לישראל חברו שיעשה לו מלאכה וכדלקמן בסימן רס"ג סי"ז ע"ש הטעם במ"ב:

> And know that our case deals with where the congregation in his city accepted Shabbos upon themselves, and the sanctity of Shabbos took effect against his will even if one of them did not want to accept it; therefore he wrote "to tell a non-Jew" etc., for the reason above. But with an individual who accepted Shabbos upon himself, it is permitted even to tell his fellow Jew to do melacha for him, as below in siman 263:17; see there for the reason in the Mishna Berura.

Seif 2 סעיף ב

BASIS OF THIS SEIF Tosefes Shabbos | Bein hashmashos

- Tosefes Shabbos is a Torah-level positive commandment, derived from Yom Kippur – 'from evening to evening you shall rest your rest' (Rosh Hashana 9a; MB 19).
- The seif follows Rabbeinu Tam, who distinguishes the setting of the sun's body from the setting of its light, reconciling Pesachim 94a with Shabbos 34b (MB 20; Biur Halacha).
- Many Rishonim, and the Gra, hold that bein hashmashos begins as soon as the sun is hidden; therefore the Mishna Berura rules that lighting must be finished before sunset (MB 23).
- Acceptance before plag haMincha is worthless (MA 10; MB 25).

Melacha: None named – this seif fixes the time, not an act.

Tosefes Shabbos and the Two Settings

HALACHA 261:2

The obligation to add from the weekday onto the holy **19)** applies both at Shabbos's entry and at its exit (293:2). There is no negative commandment or *kares* on this time, only a Torah-level positive commandment. The Gemara (Rosh Hashana 9a) derives it from Yom Kippur: "and you shall afflict your souls on the ninth of the month in the evening; from evening to evening you shall rest your rest." One might think one fasts on the ninth – the verse says "in the evening"; if in the evening, one might think from dark – the verse says "on the ninth." Rather, he begins fasting while it is still day. "From evening to evening" teaches the addition at its exit, and "you shall rest your rest" extends it to Shabbos and Yom Tov. The Mishna Berura notes that the addition is necessarily before *bein hashmashos*: at *bein hashmashos* it is already a doubt of night, for which he would be liable an *asham talui*, and no verse is needed to forbid it (MB 19; MA 8). The **Biur Halacha** (ד"ה י"א שצריך) explains that the Mechaber wrote "some say" because the Rambam disagrees, and the Gra rules like the Rambam; the Eliya Rabba rules like this view, since all the Rishonim hold so, and the Shulchan Aruch itself rules so without qualification in 293:2.

Rabbeinu Tam's Two Settings

The seif follows Rabbeinu Tam **20)**. The **Biur Halacha** (ד"ה מתחלת השקיעה) sets out the problem he is solving: Pesachim 94a says that from sunset to the stars' emergence is four *mil*, while Shabbos 34b–35a says that *bein hashmashos* begins at sunset and lasts three quarters of a *mil*. Rabbeinu Tam answers that there are two settings. First the body of the sun is hidden from our eyes – the beginning of the setting – and this lasts three and a quarter *mil* while it is still day. Then the light itself begins to set, the end of the setting, and from there *bein hashmashos* runs three quarters of a *mil* – 1,500 *amos* – until three medium stars emerge, which is night. Together these are the four *mil* of Pesachim (MB 2, 20).

The addition is made by speech – accepting it for the sake of *tosefes Shabbos* – or by saying Barchu (seif 4). Whether acceptance in the heart suffices is discussed in 608:3; and our custom is that the woman lighting the Shabbos candles accepts Shabbos with that lighting (263:10) (MB 21). The amount **22)** must be more than the smallest

measure; the addition together with *bein hashmashos* comes to almost half an hour (MB 22). The **Biur Halacha** (ד"ה איזה זמן) cites the Rosh that the Gemara does not fix the measure, and reasons that it is at any rate less than three quarters of a *mil*.

The Practical Ruling

This is where the Mishna Berura departs sharply from the seif's own framework. Three quarters of a *mil* **23)** is about a quarter of an hour. But many Rishonim – and the Gra agrees with them – hold that *bein hashmashos* begins immediately when the sun is hidden from our eyes and lasts three quarters of a *mil*, after which the three medium stars emerge and it is Torah-level night.

"According to this, one must be very careful not to do melacha after the sun has been hidden from our eyes." Even a melacha of a mitzva, such as lighting the Shabbos candles, must be finished before sunset, since afterwards it is *bein hashmashos* (MB 23; see MB 6). Initially one should not wait until the last moment, but light from when the sun is at the tops of the trees. "And one who is stringent with himself and separates from melacha half an hour, or at least a third of an hour, before the setting – fortunate is he, for by this he fulfills the view of all the Rishonim" (MB 23).

The Mishna Berura adds a further point for *motzaei Shabbos*: the measure of three quarters of a *mil* changes with time and place. The Gemara's figure was for the horizon of Bavel in Nisan and Tishrei, when day and night are equal; in northern lands it is much longer. Therefore one must be careful not to do melacha on *motzaei Shabbos* even long after the setting, until three small stars are seen (MB 23; 293:2). Night **24)** is defined by Torah law as when three stars are seen (MB 24). The **Biur Halacha** (ד"ה קודם הלילה) adds that since we are not expert in distinguishing medium stars from large ones, one must separate from melacha even according to Rabbeinu Tam three quarters of a *mil* before any stars appear; and in our lands, where stars commonly appear before the four *mil* are complete, one may not rely on Rabbeinu Tam's reckoning on Erev Shabbos at all, but should separate at least half an hour before the stars usually appear there. The **Biur Halacha** (ד"ה שהוא ג' מילין ורביע) discusses whether the four *mil* are fixed or seasonal hours, citing the Minchas Kohen and the Maharil that we follow seasonal hours, and the Gra likewise.

The Magen Avraham (9) cites the Bach that one should be stringent for himself like the Sefer Yereim, Mordechai and Agudah, that night begins at the beginning of the setting – "and so I have seen elders and men of deeds who would separate from melacha two hours before Shabbos."

Plag HaMincha

From *plag haMincha* onward he may accept Shabbos **25)**, and is then forbidden in melacha; before *plag haMincha* the acceptance is worthless (MA 10, Rabbeinu Yerucham; MB 25). *Plag haMincha* is an hour and a quarter before evening, in seasonal hours (233). Since the poskim dispute whether that hour and a quarter is reckoned before the setting or before the stars emerge, the Mishna Berura rules that after the fact, if he accepted for the sake of *tosefes Shabbos* at an hour and a quarter before the setting, he should be stringent not to do melacha (MB 25). The **Biur Halacha** (ד"ה להקדים) works out that on the Mechaber's own reckoning the Rama's ruling adds only a twentieth of an hour to the previous one, and notes the Levush's view that *plag haMincha* is an hour and a quarter before the setting. The **Biur Halacha** (ד"ה מפלג) cites the Pri Megadim that accepting within the four *mil* is the Torah-level positive commandment of *tosefes Shabbos*, while from then back to *plag haMincha* it is only rabbinic. Rabbi Akiva Eiger notes the Levush's view (263) that the acceptance is like a vow, so annulment helps for it, and that the Eliya Rabba questioned this.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

יש אומרי' שצריך להוסיף מחול על הקודש; וזמן תוספת זה הוא מתחלת השקיע' שאין השמש נראת על הארץ עד זמן בין השמשות; והזמן הזה שהוא ג' מילין ורביע, רצה לעשותו כולו תוספת, עושה. רצה לעשות ממנו מקצת, עושה; ובלבד שיוסיף איזה זמן שיהיה ודאי יום מחול על הקודש. ושיעור זמן בין השמשות הוא ג' רבעי מיל שהם מהלך אלף ות"ק אמות קודם הלילה:

הגה ואם רוצה להקדים ולקבל עליו השבת מפלג המנחה ואילך, הרשות בידו (טור ואגור בשם תוס' פ' תפלת השחר) [וע"ל סי' רס"ז]:

2 Some say that one must add 19) from the weekday onto the holy. And the time of this addition is from the beginning of the setting 20), when the sun is no longer visible on the earth, until the time of bein hashmashos. And this time, which is three and a quarter mil: if he wants to make all of it the addition, he may 21); if he wants to make part of it, he may – provided that he adds some time 22) that is certainly day, from the weekday onto the holy. And the measure of the time of bein hash-mashos is three quarters of a mil 23), which is a walk of 1,500 amos, before night 24).

RAMA *And if he wants to accept Shabbos upon himself early, from plag haMincha onward, he has permission* **25)** (Tur, and Agur in the name of Tosfos, perek Tefilas HaShachar) *[and see below siman 267].*

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

שצריך להוסיף מחול על הקודש *That one must add*

מגן אברהם (ח) MAGEN AVRAHAM 8

שצריך להוסיף. והוי מ"ע דאוריית':

That one must add. And it is a Torah-level positive commandment.

פרי מגדים – אשל אברהם (ח) PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 8 on Magen Avraham 8

שצריך עמ"א יומא פ"א ב' ר"ה ט' א' ותוס' ד"ה ורבי ישמעאל ור"מ פ"א מה' שבית עשור ה"ו ובמ"מ ולח"מ. ובתר"ח בא"ר ד' בשם רש"ל סמ"ג עשין ל"ב למה לי על שבת ק"ו מי"ט וי"ל דה"א מה הקב"ה לא שבת אלא בשביעי.

That one must – on the Magen Avraham. Yoma 81b, Rosh Hashana 9a and Tosfos ד"ה ורבי ישמעאל, and the Rambam, perek 1 of hilchos Shevisas Asor, halacha 6, and in the Maggid Mishneh and the Lechem Mishneh. And in 608, in the Eliya Rabba 4 in the name of the Maharshal: the Smag, positive commandment 32 – why do I need [a verse] for Shabbos? It is a *kal vachomer* from Yom Tov. And one can say that I might have thought: just as the Holy One rested only on the seventh [day]...

וע' במ"מ פרק עשרים מה' שבת הי"ד נראה שם דמק"ו אין עונשין אפילו עשה כ"א כדין חצי שיעור ולמ"ש על קושיית הרשב"א וכבר ביארנו זה פעמים רבות א"כ צריך קרא תשבתו שבתכם לשבת שיהא בתו"ש איסור עשה ונ"מ למ"ש בי"ד רל"ח ס"ד ועש"ך שם אות ה' ונ"מ לענין פסולי עדות נשבע שלא יעשה מלאכה בתו"ש ועשה לוקה אי נפיק מק"ו מיו"ם הכיפורים כמ"ש הלבוש כאן ותשבתו שבתכם עשה הוי.

And see the Maggid Mishneh, perek 20 of hilchos Shabbos halacha 14 – it appears there that from a *kal vachomer* we do not punish even a positive commandment, except by the law of half a measure. And according to what I wrote on the Rashba's difficulty, and we have already explained this many times – if so, the verse "you shall rest your rest" is needed for Shabbos, that in *tosefes Shabbos* there be a prohibition of a positive commandment. And there is a practical difference for what is written in Yoreh De'ah 238:4; see the Shach there paragraph 5. And there is a practical difference regarding those disqualified for testimony: one who swore not to do melacha during *tosefes Shabbos* and did [melacha] is lashed, if it is derived from a *kal vachomer* from Yom Kippur, as the Levush wrote here; and "you shall rest your rest" is a positive commandment.

והנה תוספת שבת וי"ט משמע ד"ת והר"מ לא הזכיר כלל תו"ש וי"ט עיין מ"מ פ"ה מה"ש ה"ג וס"א מהי ש"ע. וי"ל מפני קושיית התוס' ר"ה ט' איך אמרו ספק חשיכה אין מדליקין הנרות הא מעט קודם שרי אלמא לית תו"ש ומש"ה אמר אין מדליקין אף דכ"ש הוא לדיוקא הא קודם ביה"ש שרי דלית תו"ש ורש"י שם תיקן זה ספק כגון ביה"ש אין מדליקין כ"ש עמ"א כאן א' ומשמע באות ה' דביה"ש שוה לשבת הא תו"ש לא ונ"מ בש"ח המבשל בתו"ש ועסי' רנ"ג במ"א אות כ"ו ומ"ש שם. גם להר"מ פ"ט מה' ט"ם כל ספק ב"ה שריא י"ל תו"ש הוא ביה"ש והוי תוספת ומש"ה לא הזכיר דין תו"ש פ"ה רק ביה"ש ולדידן ספק מ"ה אסור ותו"ש מעט קודם ומיהו מיה"כ בעינוי ודאי יום בעינן:

Now, *tosefes Shabbos* and Yom Tov seem to be Torah law; and the Rambam did not mention *tosefes Shabbos* and Yom Tov at all – see the Maggid Mishneh, perek 5 of hilchos Shabbos halacha 3, and perek 1 of hilchos Shevisas Asor. And one can say that it is because of Tosfos' difficulty in Rosh Hashana 9: how did they say "at doubtful dark one may not light the candles" – surely a little earlier it is permitted? Evidently there is no *tosefes Shabbos*. And therefore he said "one may not light", even though it is an *all the more so* for the inference...

ג' רבעי מיל שהם מהלך אלף ות"ק אמות

Three quarters of a mil

מגן אברהם (ט)

MAGEN AVRAHAM 9

ג' רביעי מיל. והוא כמו רביעית שעה קודם צ"ה וב"ח כתב שיש להחמיר לעצמו כמ"ש ספר היראים ומרדכי והאגודה דמתחלת השקיעה הוי לילה וג' רביעי מיל קודם לזה הוי ב"ה וכן ראיתי זקנים ואנשי מעשה שפירשו ממלאכ' ב' שעות קודם שבת עכ"ל

Three quarters of a mil. And that is about a quarter of an hour before the stars come out. And the Bach wrote that one should be stringent with himself, as the Sefer Yereim, the Mordechai and the Agudah wrote, that from the beginning of the setting it is night, and three quarters of a mil before that is *bein hashmashos*. "And so I have seen elders and men of deeds who would separate themselves from melacha two hours before Shabbos" – end quote.

וז"ל תשו' מהרי"ל סימן קס"ג לענין תפלה וקבלת שבת פשיט' דאזלי' בכל יום אחר שעותיו דילפי' מחלקהו לשני ערבית וחשבי' לשעות מחצות עד הערב ומהנהו משערי' פלג מנחה ותוספת שבת ב' שעות לכל הקודם כדברי מהר"ח ויתישב בזה מנהג הקהילות עכ"ל ומשמע דחשבי' עד צ"ה ממש וכ"כ מנחת כהן ועמ"ש סימן רל"ג:

And this is the language of the responsa of the Maharil siman 163: "Regarding prayer and accepting Shabbos, it is obvious that every day we follow its [own] hours, as we derive 'divide it into two evenings', and we count the hours from midday until evening, and from these we measure *plag haMincha*. And *tosefes Shabbos* [and] two hours – everything earlier, according to the words of the Maharach – and by this the custom of the communities is settled" – end quote. And it is implied that we count until the stars actually come out; and so wrote the Minchas Kohen. And see what is written in siman 233.

פרי מגדים – אשל אברהם (ט)

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 9 on Magen Avraham 9

ג' רביעי מיל עמ"א דחשבינן שעות זמניות והיינו לענין ב' שעות קודם הלילה אבל זמן תו"ש המוזכר כאן מתחלת השקיעה כו' לא ישתנה ומי שקיבל עליו מתחלת השקיעה הוה תו ד"ת מ"ע וקבלה בלב עסי' תר"ח ס"ג וב"ח שם:

Three quarters of a mil – on the Magen Avraham. That we reckon seasonal hours – and that is regarding two hours before night. But the time of *tosefes Shabbos* mentioned here, from the beginning of the setting etc., does not change. And one who accepted upon himself from the beginning of the setting – it is then a Torah-level positive commandment. And acceptance in the heart – see siman 608:3 and the Bach there.

קודם הלילה

רבי עקיבא איגר

RABBI AKIVA EIGER

סעיף ב בהג"ה ואם רוצה להקדים בלבוש סי' רס"ג כ' דהוי כמו נדר ומהני לזה התרה ובא"ר פקפק ע"ז ועיין מ"ש בגליון סי' רנ"ג במג"א סכ"ו:

Seif 2, in the gloss: "and if he wants to accept it early". In the Levush, siman 263, he wrote that it is like a vow, and annulment helps for it; and the Eliya Rabba questioned this. And see what is written in the margin on siman 253, in the Magen Avraham s"k 26.

מפלג המנחה ואילך

From plag haMincha

מגן אברהם (י) MAGEN AVRAHAM 10

מפלג המנחה. והיא מהלך ד"א קודם תחילת השקיעה (תורת האדם) ובמ"כ כתב שט"ס הוא וצ"ל ד' מאות אמה בקירוב ובאמת היא חלק עשרי' מן השעה ואינו אלא כדי מהלך של"ג אמה ושליש, כת' רי"ו ה' יה"כ דאם קבל קודם פלג המנחה אין קבלתו כלום עכ"ל ומיהו כיון די"א דחשבי' מתחלת השקיעה בדיעבד יש להחמיר שלא לעשות מלאכה כמש"ל בשם הב"ח:

> **From plag haMincha.** And that is the time it takes to walk four *amos* before the beginning of the setting (Toras HaAdam). And in "I found written" it is written that this is a printing error and it should read "about four hundred *amos*"; and in truth it is a twentieth of an hour, and it is only the time it takes to walk 333⅓ *amos*. Rabbeinu Yerucham wrote in hilchos Yom Kippur that if he accepted [Shabbos] before *plag haMincha*, his acceptance is nothing – end quote. However, since some say that we count from the beginning of the setting, after the fact one should be stringent not to do melacha, as written above in the name of the Bach.

פרי מגדים – אשל אברהם (י) PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 10 on Magen Avraham 10

מפלג המנחה עמ"א ועיין אות ט' בזה דראוי לנהוג תוספ' ב' שעות קודם צ"ה לאסור במלאכה:

> **From plag haMincha – on the Magen Avraham.** And see paragraph 9 on this: that it is fitting to practice an addition of two hours before the stars come out, to forbid melacha.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

משנה ברורה (יט) MISHNA BERURA 19

שצריך להוסיף – בין בכניסתו ובין ביציאתו וכדאיתא לקמן בסימן רצ"ג ס"ב עי"ש. ואין על הזמן הזה לא לאו ולא כרת כ"א מ"ע מה"ת וילפינן [בגמרא ר"ה ט'] מדכתיב ביוה"כ ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב מערב עד ערב תשבתו שבתכם ואמרינן יכול בט' מתענין ת"ל בערב אי בערב יכול משתחשך ת"ל בתשעה הא כיצד מתחיל ומתענה מבעוד יום כדי להוסיף מחול על הקודש וגם ביציאתו מוסיף מדכתיב מערב עד ערב ומדכתיב תשבתו שבתכם ילפינן דכל מקום שנאמר שבות כמו שבת ויו"ט גם כן צריך להוסיף ולשבות ממלאכה.

> **That one must add** – Both at its entry and at its exit, as stated below in siman 293:2; see there. And there is no [prohibition of] a negative commandment or *kares* on this time, only a Torah-level positive commandment. And we derive [it] [in the Gemara, Rosh Hashana 9] from what is written regarding Yom Kippur, "and you shall afflict your souls on the ninth of the month in the evening; from evening to evening you shall rest your rest." And we say: one might think one fasts on the ninth – the verse says "in the evening"; if in the evening, one might think from when it gets dark – the verse says "on the ninth." How so? He begins and fasts while it is still day, in order to add from the weekday onto the holy. And at its exit too he adds, from what is written "from evening to evening." And from what is written "you shall rest your rest" we derive that wherever "resting" is stated – such as Shabbos and Yom Tov – one must likewise add and rest from melacha.

וזמן תוספת הוא ע"כ קודם בין השמשות דבבה"ש הוא ספק שמא הוא לילה וחייב עליה אשם תלוי ולא צריך קרא לאוסופי:

> And the time of the addition is necessarily before *bein hashmashos*; for at *bein hashmashos* it is a doubt that it may be night and he is liable for it an *asham talui*, and no verse is needed to forbid it.

משנה ברורה (כ) MISHNA BERURA 20

מתחלת השקיעה – הוא דעת ר"ת וסייעתו דס"ל דשתי שקיעות הן מתחלה נכסית החמה מעינינו ושוקעת והוא הנקרא תחלת השקיעה ושוהה כדי ג' מילין ורביע מיל ועדיין יום הוא ומאו והלאה מתחיל השקיעה שניה שאו מתחיל להשקע האור לגמרי והוא נקרא סוף השקיעה ונמשך זמנה כדי שיעור מהלך ג' רבעי מיל שהוא אלף ות"ק אמות והוא בה"ש ואח"כ יוצאין ג' כוכבים בינונים שהם סימן ללילה ונמצא שלדעתו מתחלת השקיעה עד צאת הכוכבים היא ארבעת מילין

> **From the beginning of the setting** – This is the view of Rabbeinu Tam and those who agree with him, who hold that there are two settings. First the sun becomes hidden from our eyes and sets, and that is called the beginning of the setting; and it delays the time it takes to walk three and a quarter *mil*, and it is still day. From then onward the second setting begins, when the light begins to set entirely, and that is called the end of the setting; and its time extends the measure of walking three quarters of a *mil*, which is 1,500 *amos*, and that is *bein hashmashos*. And afterwards three medium stars come out, which are the sign of night. It turns out that according to him, from the beginning of the setting until the stars come out is four *mil*.

ועיין מה שכתבנו בסמוך דהרבה פוסקים חולקין ע"ז וס"ל דמיד שנתכסה החמה מעינינו הוא בה"ש שהוא ספק יום ספק לילה:

And see what we wrote nearby, that many poskim disagree with this and hold that as soon as the sun is hidden from our eyes it is *bein hashmashos*, which is a doubt of day and a doubt of night.

MISHNA BERURA 21 **משנה ברורה (כא)**

רצה לעשותו וכו' – היינו ע"י דיבור שהוא מקבלו עליו לשם תוספת שבת או ע"י אמירת ברכו וכדלקמן בס"ד. ואם מהני לזה קבלה בלב ע"ל בסי' תר"ח ס"ג בהג"ה ובמ"ב שם. וע"ל ברס"ג ס"י בהג"ה דמנהגנו שהאשה המדלקת נרות לשבת היא מקבלת שבת בהדלקה זו:

He may make it etc. – That is, by speech, that he accepts it upon himself for the sake of *tosefes Shabbos*, or by saying Barchu, as below in seif 4. And whether acceptance in the heart helps for this, see above in siman 608:3 in the gloss and in the Mishna Berura there. And see above at the beginning of siman 263, seif 10 in the gloss, that our custom is that the woman who lights the Shabbos candles accepts Shabbos with this lighting.

MISHNA BERURA 22 **משנה ברורה (כב)**

איזה זמן – ולא סגי בהוספה כ"ש אלא שצריך קצת יותר. ושיעור התוספת עם בין השמשות ביחד עולה כמעט חצי שעה ועיין בבה"ל:

Some time – And it does not suffice with the smallest addition; rather, somewhat more is needed. And the measure of the addition together with *bein hashmashos* comes to almost half an hour. And see the Biur Halacha.

MISHNA BERURA 23 **משנה ברורה (כג)**

ג' רבעי מיל – והוא לערך רבע שעה. והנה השו"ע הזכיר בסעיף זה דעת ר"ת וסייעתו אבל הרבה מהראשונים ס"ל וגם הגר"א הסכים לשיטתם דבה"ש מתחיל תיכף אחר תחלת השקיעה היינו משעה שהחמה נתכסה מעינינו ונמשך זמנו כדי ג' רבעי מיל ואח"כ בסמוך לו יוצאין הג' כוכבים בינונים והוא לילה מה"ת לכל דבר.

Three quarters of a mil – And that is about a quarter of an hour. Now, the Shulchan Aruch mentioned in this seif the view of Rabbeinu Tam and those who agree with him; but many of the Rishonim hold – and the Gra agreed with their approach – that *bein hashmashos* begins immediately after the beginning of the setting, that is, from the time the sun is hidden from our eyes, and its time extends the measure of three quarters of a *mil*; and afterwards, close to it, the three medium stars come out, and it is night by Torah law for every matter.

ולפ"ז יש ליזהר מאד שלא לעשות מלאכה אחר שהחמה נתכסה מעינינו ואפילו מלאכת מצוה כגון הדלקת הנרות לסעודת שבת ג"כ יזהר מאד לגמור הדלקתם קודם שתשקע החמה דלאח"כ הוא בכלל בה"ש ועיין לעיל בסק"ו. ולכתחלה אין להמתין עד הרגע האחרון רק יקדים הדלקתם משעה שהשמש בראשי האילנות כדלקמן ומי שמחמיר על עצמו ופורש עצמו ממלאכה חצי שעה או עכ"פ שליש שעה קודם שקיעה אשרי לו דהוא יוצא בזה ידי שיטת כל הראשונים.

According to this, one must be very careful not to do melacha after the sun has been hidden from our eyes. And even a melacha of a mitzva, such as lighting the candles for the Shabbos meal – one should likewise be very careful to finish lighting them before the sun sets, for afterwards it is in the category of *bein hashmashos*; see above in s"k 6. And initially one should not wait until the last moment, but should light earlier, from the time the sun is at the tops of the trees, as below. And one who is stringent with himself and separates himself from melacha half an hour, or at least a third of an hour, before the setting – fortunate is he, for by this he fulfills the view of all the Rishonim.

ולענין מוצ"ש עיין בבה"ל שבארנו בשם הפוסקים דלכ"ע השעור דג' רבעי מיל משתנה לפי הזמן והמקום ולא נאמר זה בגמרא אלא באופק בבל ובזמן ניסן ותשרי שהימים והלילות שוים ובמקומותינו שנוטה לצד צפון העולם מתארך הרבה יותר ע"כ יש ליזהר מאד שלא לעשות מלאכה במוצ"ש אף שנתאחר זמן רב אחר השקיעה עד שיראו ג' כוכבים קטנים וכדלקמן בסימן רצ"ג ס"ב ועי"ש במ"ב ובה"ל:

And regarding *motzaei Shabbos*, see the Biur Halacha, where we explained in the name of the poskim that according to all, the measure of three quarters of a *mil* changes according to the time and the place; and this was stated in the Gemara only for the horizon of Bavel and in the season of Nisan and Tishrei, when the days and nights are equal. And in our places, which incline toward the northern side of the world, it lengthens much more. Therefore one must be very careful not to do melacha on *motzaei Shabbos*, even though much time has passed after the setting, until three small stars are seen, as below in siman 293:2; see there in the Mishna Berura and Biur Halacha.

MISHNA BERURA 24 **משנה ברורה (כד)**

קודם הלילה – לילה נקרא מה"ת לכל דבר משיראו ג' כוכבים ועיין בבה"ל:

Before night – Night is called, by Torah law for every matter, from when three stars are seen. And see the Biur Halacha.

MISHNA BERURA 25 **משנה ברורה (כה)**

הרשות בידו – ונאסר בעשיית מלאכה אבל אם קיבל עליו השבת קודם פלג המנחה אין בקבלתו כלום ופלג המנחה נקרא שעה ורביע קודם הערב ועיין לעיל בסימן רל"ג דהוא שעות זמניות דהיינו בין שהיום ארוך או קצר מתחלק לי"ב חלקים וחלק ורביע קודם הערב הוא פלג המנחה. גם כתבנו שם דיש דעות בין הפוסקים אם שעה ורביע הזו הוא קודם השקיעה או קודם צאת הכוכבים ע"כ לענייננו בדיעבד אם קבל על עצמו לשם תוספת שבת עד שעה ורביע שקודם השקיעה יש להחמיר שלא לעשות מלאכה:

He has permission – And he is then forbidden to do melacha. But if he accepted Shabbos upon himself before *plag haMincha*, his acceptance is nothing. And *plag haMincha* is called an hour and a quarter before evening. And see above in siman 233, that these are seasonal hours – that is, whether the day is long or short, it is divided into twelve parts, and a part and a quarter before evening is *plag haMincha*. We also wrote there that there are views among the poskim whether this hour and a quarter is before the setting or before the stars come out. Therefore, for our case, after the fact, if he accepted upon himself for the sake of *tosefes Shabbos* at an hour and a quarter before the setting, one should be stringent not to do melacha.

Seif 3 סעיף ג

BASIS OF THIS SEIF Bein hashmashos

– The signs are a Gemara (Shabbos 35b) for one who cannot judge the time; a reliable clock serves the same purpose (MB 27).
– The Biur Halacha rules that in our time, since we are not expert even in the rabbinic measure, one must by law light before the setting.

Melacha: None named.

For One Who Cannot Judge the Time

HALACHA 261:3

This is a Gemara (Shabbos 35b). "The tops of the trees" **26)** includes the tops of high roofs (MB 26). On a cloudy day **27)**, one who has a clock that runs well and knows from it when the setting is may rely on it (MB 27, Birkei Yosef).

The **Biur Halacha** (ד"ה מי שאינו בקי) draws the conclusion for our own time: since we are certainly not expert even in the rabbinic measure – and especially with Shabbos, which is given over to everyone – the obligation by law according to all is to light before the setting. He cites the Shulchan Aruch HaRav, who warns strongly about this and adds that if there is some unavoidable circumstance, heaven forbid, and she cannot hurry to light before sunset, she should tell a non-Jew to light the Shabbos candles and she should recite the blessing over them – "and may the blessing of good come upon her, and she will receive reward for separating [from melacha]." The Biur Halacha notes that in 263 the Mishna Berura cites Acharonim who hold that a woman should not recite the blessing when a non-Jew lights.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

ומי שאינו בקי בשיעור זה, ידליק בעוד שהשמש בראש האילנות; ואם הוא יום המעונן, ידליק כשהתרנגולין יושבים על הקורה מבעוד יום. ואם הוא בשדה, שאין שם תרנגולין, ידליק כשהעורבים יושבים מבעוד יום:

3 And one who is not expert in this measure should light while the sun is at the tops of the trees 26). And if it is a cloudy day 27), he should light while the chickens are sitting on the beam, while it is still day; and if he is in a field where there are no chickens, he should light while the ravens are sitting, while it is still day.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 26 **משנה ברורה (כו)**

בראש האילנות – או בראשי הגגות הגבוהים:

At the tops of the trees – Or at the tops of the high roofs.

MISHNA BERURA 27 **משנה ברורה (כז)**

יום המעונן וכו' – וה"ה כשיש לו מורה שעות שהולך בטוב ויודע עי"ז אימתי הוא זמן השקיעה יכול לסמוך עליו [ברכי יוסף בסימן של"א]:

A cloudy day etc. – And the same applies when he has a clock that runs well and knows through it when the time of the setting is – he may rely on it [Birkei Yosef in siman 331].

Seif 4 סעיף ד

BASIS OF THIS SEIF Kabbalas Shabbos | Shevus

- Barchu is the beginning of the Shabbos evening prayer and is like accepting Shabbos explicitly, so all the Sages' safeguards apply (MB 28; 263:10).
- Explicit acceptance is more stringent than bein hashmashos without acceptance, so even an eruv chatzeiros and burying – permitted at bein hashmashos – are forbidden (the seif; MB 28).
- The Acharonim distinguish an individual's acceptance, which is not stricter than bein hashmashos, from the congregation's acceptance through Barchu (MB 28; Biur Halacha; EA 12).

Melacha: None named – the seif concerns *shevusin* after the acceptance.

Acceptance by the Congregation

HALACHA 261:4

Barchu **28)** is the beginning of the Shabbos evening prayer, so everyone separates from melacha then; it is like accepting the sanctity of Shabbos explicitly (263:10). He is then forbidden in all the safeguards the Sages made for Shabbos – entering a bathhouse even merely to sweat, all the more so washing in hot water, and likewise all the *shevusin* (MB 28; MA 12, Berachos perek 4).

The Mechaber's novelty is that even what was permitted at *bein hashmashos* – an *eruv chatzeiros* and burying, which are for the need of Shabbos, and likewise any *shevus* for a mitzva **30)** – is forbidden here. Explicit acceptance, even long before *bein hashmashos*, is more stringent than *bein hashmashos* without acceptance (MB 28, 30). The Mishna Berura draws out the consequence: the leniencies of *bein hashmashos* for an *eruv* and burying can be depicted only where there is no congregation present, since otherwise most of the congregation have already accepted Shabbos and the minority are drawn after them (MB 28; 263:12–13).

The **Biur Halacha** (ד"ה אין מערבין) establishes that this refers to an *eruv chatzeiros*, as is explicit in the Mordechai, the source of the ruling – and notes that Rabbeinu Yoel there disagrees and permits. He then raises the apparent contradiction with 393:2, where the Shulchan Aruch inclines toward those who permit even after accepting Shabbos, and reports the Acharonim's resolution: there it deals with an individual who accepted Shabbos, here with the congregation's acceptance through Barchu. The Mishna Berura records this in the name of many Acharonim, and notes that it is implied from the Magen Avraham (7) as well (MB 28). The Pri Megadim (EA 12) gives the same resolution in the name of the Eliya Rabba, and adds that telling a non-Jew for a mitzva remains permitted even after the acceptance.

"Even though it is still day" **29)** means even much earlier, as long as it is after *plag haMincha* (MB 29).

Mizmor Shir, and the Custom Today

For us, "Mizmor Shir L'yom HaShabbos" takes the place of Barchu **31)**, since mentioning Shabbos is presumably an acceptance (MB 31). The **Magen Avraham** (13) traces the history: in his lands they were not accustomed to say "Mizmor" at all, so Barchu was the acceptance (Darchei Moshe; 263:13). In his own day they had begun saying "Mizmor Shir," and nevertheless they did all melachos until Barchu, "for that is how they originally accepted it upon themselves" – they did not intend it as an acceptance (MB 31).

The Mishna Berura then records the change: "And all this was in the time of the Magen Avraham; but in our places the custom today is that as soon as they say 'Mizmor Shir' the congregation accepts Shabbos upon itself, and it is forbidden in all melachos even though it is still broad daylight" (Pri Megadim, Derech HaChaim). The Derech Chochma adds that the same applies where the custom is to say "Lecha Dodi" and conclude with "Bo'i Chala" – that is an actual acceptance of Shabbos (MB 31; EA 13).

The Magen Avraham (11) also defends the ruling against the Kenesses HaGedolah, who held that the Tosfos cited by the Mordechai is corrupted and that one may light after the third blast. The Magen Avraham answers that the Mordechai means the third of the last three blasts, and that the Mordechai's own proof from carrying the shofar – which is a *shevus* – shows that he forbids *shevusin* after the acceptance (MA 11; 263:13).

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

אחר עניית ברכו, אע"פ שעדיין יום הוא, אין מערבין ואין טומנין משום דהא קבלו לשבת עליהן; ולדידן הוי אמירת מזמור שיר ליום השבת כעניית ברכו לדידהו:

---

4 After answering Barchu 28), even though it is still day 29), one may not make an eruv 30) and one may not bury, since they have accepted Shabbos upon themselves. And for us, saying "Mizmor Shir L'yom HaShabbos" is like answering Barchu was for them 31).

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

After answering Barchu — **אחר עניית ברכו**

MAGEN AVRAHAM 11 — **מגן אברהם (יא)**

אחר עניית ברכו. בכ"ה כתב שיש מי שחולק ע"ז וס"ל דהתו' סוף סוכה שמביא במרדכי משבשת' היא דהא מותר להדליק הנר אחר תקי"ע ג' כדמוכח בבריי' פ' ב"מ וכו' ואנו נקטי' כפסק הרב"י עכ"ל ולא דק דהמרדכי תקיעה שלישית שבג' אחרונות קאמר וכתב עוד שם דהמרדכי לא אסר אלא במי שקבל עליו שבת אבל מי שלא קיבל שבת אפי' אחר ברכו מותר בשבותין עכ"ל ולא עיין במרדכי סוף הפ' שהביא ראיה מהולכת שופר שהיא שבות עסי' רס"ג סי"ג:

> **After answering Barchu.** In the Kenesses HaGedolah he wrote that there is one who disagrees with this and holds that the Tosfos at the end of Sukkah which the Mordechai brings is corrupted, for it is permitted to light the candle after the third blast, as is proven from the Baraisa in perek Bameh Madlikin etc.; "and we follow the ruling of the Bais Yosef" – end quote. And he was not precise, for the Mordechai means the third blast of the last three. And he further wrote there that the Mordechai forbade only one who accepted Shabbos upon himself, but one who did not accept Shabbos is permitted in *shevusin* even after Barchu – end quote. And he did not examine the Mordechai at the end of the perek, who brings proof from carrying the shofar, which is a *shevus*; see siman 263:13.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 11 on Magen Avraham 11 — **פרי מגדים – אשל אברהם (יא)**

אחר עמ"א עסי' רס"ג במ"א כ"ד וכ"ה:

> **After – on the Magen Avraham.** See siman 263 in the Magen Avraham 24 and 25.

אין מערבין ואין טומנין משום דהא קבלו לשבת

One may not make an eruv

מגן אברהם (יב)

MAGEN AVRAHAM 12

אין מערבין. משמע אפי' לדבר מצו' אסור דהא טמונה לצורך שבת היא ואסור דגרע מב"ה וה"ה דאסור ליכנס למרחץ אפי' להזיע (ברכו' פ"ד):

One may not make an eruv. It is implied that even for a matter of a mitzva it is forbidden, for burying is for the need of Shabbos and is forbidden, since it is worse than *bein hashmashos*. And the same applies that it is forbidden to enter a bathhouse, even [only] to sweat (Berachos, perek 4).

פרי מגדים – אשל אברהם (יב)

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 12 on Magen Avraham 12

אין מערבין עמ"א עיין אות וי"ו ואות זי"ן אמירה לעכו"ם במקום מצוה אפילו קבלו שבת מותר ודוקא שבות ע"י עצמו חמור בקבלת שבת יותר מביה"ש בלא קבלו.

One may not make an eruv – on the Magen Avraham. See paragraph 6 and paragraph 7: telling a non-Jew in a place of a mitzva is permitted even if they accepted Shabbos; and specifically a *shevus* through himself is more stringent with the acceptance of Shabbos than at *bein hashmashos* without acceptance.

ובשצ"ג ס"ב פסק כדיעה א' בסתם דאפילו קיבל שבת מותר ביה"ש ועיין תו"ש ואפשר כאן מירי עירובי תחומין ובשצ"ג ע"ח ביטול רשות קי"ל טפי עיין לבוש שם. ובא"ר אות ח' חילק כאן מירי ציבור קבלו שבת ולקמן מירי ביחיד קיבל שבת קי"ל טפי:

And in 393:2 he ruled like the first view without qualification, that even if he accepted Shabbos it is permitted at *bein hashmashos*; and see the Tosefes Shabbos. And possibly here it deals with an *eruv techumin*, and in 393 an *eruv chatzeiros*, a nullification of ownership, which we hold is more lenient; see the Levush there. And in the Eliya Rabba paragraph 8 he distinguished: here it deals with a congregation that accepted Shabbos, and below it deals with an individual who accepted Shabbos, which we hold is more lenient.

מזמור שיר ליום השבת כעניית ברכו לדידהו

"Mizmor Shir"

מגן אברהם (יג)

MAGEN AVRAHAM 13

מזמור שיר וכו'. ובמדינו' אלו אין נוהגין לו' מזמור וכו' ולכן ענית ברכו הוי קבלת שבת [ד"מ וכ"כ סי' רס"ג סי"ג] ועתה נוהגין לו' מזמור שיר וכו' ואפ"ה אין מקבלין שבת ועושין כל מלאכות עד ברכו דמעיקרא הכי קבלו עלייהו וכ"מ בב"ח סי' רנ"ז:

"Mizmor Shir" etc. And in these lands they are not accustomed to say "Mizmor" etc., and therefore answering Barchu is the acceptance of Shabbos [Darchei Moshe, and so it is written in siman 263:13]. And now they are accustomed to say "Mizmor Shir" etc., and even so they do not accept Shabbos, and they do all melachos until Barchu, for that is how they originally accepted it upon themselves. And so it is implied in the Bach, siman 257.

פרי מגדים – אשל אברהם (יג)

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 13 on Magen Avraham 13

מזמור שיר עמ"א והמנהג עתה מיד שאומר מזמור שיר קבלו שבת עלייהו הציבור ואסורין בכל המלאכות אעפ"י שעדיין יום גדול הוא. ועס' רס"ג סעיף יו"ד לענין מי שמדליק נר של שבת אי הוה קבלה ואי"ה שם יבואר בזה:

Mizmor Shir – on the Magen Avraham. And the custom now is that as soon as he says "Mizmor Shir" the congregation has accepted Shabbos upon itself, and they are forbidden in all melachos, even though it is still broad daylight. And see siman 263 seif 10, regarding one who lights the Shabbos candle, whether it is an acceptance; with Hashem's help it will be explained there.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

משנה ברורה (כח)

MISHNA BERURA 28

עניית ברכו – משום דהוא התחלת תפלת ערבית של שבת לכך הכל פורשין אז ממלאכה וכדלקמן בסימן רס"ג ס"י דהוא כמי שקבל עליו קדושת שבת בפירוש ואסור אז בכל הסייגים והגדרים שגדרו חז"ל לשבת כגון לכנוס למרחץ להזיע בעלמא וכ"ש ברחיצה בחמין וכה"ג בכל השבותין

Answering Barchu – Because it is the beginning of the evening prayer of Shabbos; therefore everyone then separates from melacha, as below in siman 263:10, for it is like one who accepted the sanctity of Shabbos explicitly. And he is then forbidden in all the safeguards and fences that the Sages fenced for Shabbos – such as entering a bathhouse merely to sweat, and all the more so to wash in hot water, and likewise in all the *shevusin*.

ובא המחבר להשמיענו דאפילו אותן דברים שהתירו בבין השמשות כגון עירובי חצרות והטמנה דהוא בודאי לצורך שבת וה"ה כל שבות שהוא לצורך מצוה אפ"ה אסור כאן והטעם דכיון דקבל עליו שבת בפירוש אף שהוא זמן הרבה קודם ביה"ש חמור מביה"ש בלי קבלה [ולפ"ז לא יצוייר ההיתירא דבין השמשות הנ"ל לענין ע"ח והטמנה וכה"ג רק אם הוא במקום שאין שם צבור דאל"ה בודאי רוב הצבור קבלו כבר שבת בבין השמשות והמיעוט נמשכין אחריהן בע"כ וכמ"ש בסימן רס"ג סי"ב וי"ג ע"ש]

> And the Mechaber comes to teach us that even those things that they permitted at *bein hashmashos* – such as an *eruv chatzeiros* and burying, which is certainly for the need of Shabbos, and the same for any *shevus* that is for the need of a mitzva – even so it is forbidden here. And the reason is that since he accepted Shabbos explicitly, even though it is much time before *bein hashmashos*, it is more stringent than *bein hashmashos* without acceptance. [According to this, the leniency of *bein hashmashos* mentioned above regarding an *eruv chatzeiros* and burying and the like is depicted only where he is in a place where there is no congregation; for otherwise, most of the congregation have certainly already accepted Shabbos at *bein hashmashos*, and the minority are drawn after them against their will, as written in siman 263:12 and 13; see there.]

ועיין בביאור הלכה בשם הרבה אחרונים שכתבו דדוקא ע"י ברכו שהוא קבלת שבת של ציבור אבל אם יחיד קבל עליו שבת מבעוד יום לא חמיר מבין השמשות וכן משמע ממ"א סק"ז:

> And see the Biur Halacha in the name of many Acharonim, who wrote that this is specifically through Barchu, which is the congregation's acceptance of Shabbos; but if an individual accepted Shabbos upon himself while it was still day, it is not more stringent than *bein hashmashos*. And so it is implied from the Magen Avraham s"k 7.

MISHNA BERURA 29 **משנה ברורה (כט)**

שעדיין יום הוא – ר"ל אפילו הוא זמן הרבה קודם בין השמשות כל שהוא אחר פלג המנחה:

> **Even though it is still day** – Meaning, even if it is much time before *bein hashmashos*, as long as it is after *plag haMincha*.

MISHNA BERURA 30 **משנה ברורה (ל)**

אין מערבין – אפילו לדבר מצוה:

> **One may not make an eruv** – Even for a matter of a mitzva.

MISHNA BERURA 31 **משנה ברורה (לא)**

כעניית ברכו – דמסתמא כיון שמזכיר שבת הוי כקבלה.

> **Like answering Barchu** – For presumably, since he mentions Shabbos, it is like an acceptance.

וכתב המ"א ועתה נוהגין לומר מזמור שיר וגו' ואפ"ה עושין כל המלאכות עד ברכו [והיינו כשהזמן הוא קודם בין השמשות] והטעם משום דמעיקרא הכי קבלו עלייהו ואין מתכוונים בזה לקבלה.

> And the Magen Avraham wrote: and now they are accustomed to say "Mizmor Shir" etc., and even so they do all the melachos until Barchu [that is, when the time is before *bein hashmashos*]; and the reason is that this is how they originally accepted it upon themselves, and they do not intend it as an acceptance.

וכ"ז בזמן המג"א אבל במקומותינו המנהג כהיום מיד שאומרים מזמור שיר מקבלין הצבור שבת עלייהו ואסור בכל המלאכות אפילו עדיין היום גדול [פמ"ג ודה"ח] וכתב בספר דרך חכמה דה"ה במקומות שנוהגין לומר לכה דודי ומסיימין בואי כלה הוי קבלת שבת ממש ועיין בתו"ש:

> And all this was in the time of the Magen Avraham; but in our places the custom today is that as soon as they say "Mizmor Shir" the congregation accepts Shabbos upon itself, and it is forbidden in all melachos even though it is still broad daylight [Pri Megadim and Derech HaChaim]. And it is written in the Sefer Derech Chochma that the same applies in places where they are accustomed to say "Lecha Dodi" and conclude with "Bo'i Chala" – it is an actual acceptance of Shabbos. And see the Tosefes Shabbos.